BİREYSEL EMEK, HİZMET VE FİKRÎ ÜRETİCİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE SOSYAL GÜVENLİK MUAFİYETLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Niteliği: Vatandaş önerisi taslağı (CİMER başvurusuyla, e-Devlet kimliği doğrulanmış bir vatandaş tarafından sunulmuştur). Anayasa m.88 uyarınca kanun teklif etme yetkisi milletvekillerine aittir; bu metin, teklif sahibi olacak bir milletvekiline veya ilgili makamlara tadile esas olmak üzere sunulmaktadır. **Taslak tarihi:** 10/10/2026

I. GEREKÇE

A. Genel Gerekçe

Bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, veri işleme, teknik ve mühendislik analizi, mimari ve teknik çizim, tercüme, grafik ve görsel tasarım, dijital sanat, uzaktan teknik operasyon ve sanal asistanlık, bağımsız teknik montaj, bakım ve butik servis gibi alanlarda şahsî mesaisine, bedenî hizmetine ve sermayesiz emeğine dayanan katma değer üreten çok sayıda vatandaşımız, mevcut vergi ve sosyal güvenlik mevzuatının sebep olduğu bariyerler nedeniyle ya kayıt dışı kalmakta ya da iktisadî faaliyetini durdurmak zorunda kalmaktadır.

Mevcut hukuki rejimde:

1. **Fiziki adres ve barınma şartı.** Fiziki bir iş yeri, mağaza veya büro gerektirmeyen; dizüstü bilgisayar veya el aletleriyle çalışan kişilerden iş yeri adresi bildirmeleri, kira kontratı ibraz etmeleri, belediyeden ruhsat almaları ve meslek odalarına kayıt olmaları istenmektedir (213 sayılı Vergi Usul Kanunu m. 153, 156, 157 ve 172). Öğrenci yurdunda, kütüphanede veya MERNİS ikametgâhı olmadan yaşayan kişiler bu şartlar nedeniyle yasal çalışma zeminine fiilen erişemez.

1. **Sabit maliyet.** Düzenli gelir elde etmeyen bir üreticinin fatura kesebilmesi için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile sözleşme yapması, aylık muhasebe bedeli ödemesi ve hiç gelir elde etmediği aylarda da maktu damga vergisi içeren beyannameleri vermesi gerekmektedir (3568 ve 488 sayılı Kanunlar).

1. **Sosyal güvenlik.** Mükellefiyet tesis edildiğinde kişi adına resen Bağ-Kur sigortalılığı başlatılmakta ve prime esas kazanç alt sınırı olan asgari ücret üzerinden prim borcu tahakkuk ettirilmektedir (5510 sayılı Kanun m. 4/1-(b) ve m. 82). Bu durum öğrencilerin ve hak sahiplerinin mevcut Genel Sağlık Sigortası haklarını kesintiye uğratabilmektedir.

1. **Sosyal destek riski.** Küçük tutarlı gelir, öğrenci burslarının, öğrenim kredilerinin, yurt barınma hakkının, yetim ve ölüm aylıklarının, nafakanın ve aile yardımlarının kesilmesine gerekçe yapılabilmektedir. Bu kişilerin ileride gerçek bir işletme kurduklarında yararlanabilecekleri girişimcilik istisnası da bu durumda tüketilmiş olmaktadır.

Bu Kanun Teklifi; sermayesiz hizmet ve fikrî üreticilerin önündeki bu bariyerleri kaldırmayı, Hazine’nin vergi kaybını ve sahte fatura riskini ise tevkifat ve denetim mekanizmalarıyla sınırlamayı amaçlamaktadır.

Teklifin temel öğeleri:

- MERNİS ikametgâhı ve fiziki adres şartı kaldırılmakta; e-Devlet ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi yasal faaliyet ve tebligat adresi kabul edilmektedir.
- Yıllık gayrisafi hasılatı 24 brüt asgari ücreti aşmayan mükellefler için defter tutma, beyanname verme, SMMM sözleşmesi ve damga vergisi yükümlülükleri kaldırılmaktadır.
- Gayrisafi hasılat üzerinden tek oranla, yüzde on üç virgül beş (%13,5) nihaî tevkifat uygulanmakta; hasılat yoksa vergi yoktur, belge, defter ve gider ibrazı aranmaz. Oran, kanunda yazılı alt ve üst sınır (%13,5 ile %27) içinde Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilir (Anayasa m.73/4). Gider yazan kurumsal alıcılar tevkifatı Hazine'ye ödemeden gider yazamamaktadır.
- Bireysel satışlar ve hizmet ihracında tevkifat, aracı banka ve ödeme kuruluşları tarafından kesilmektedir.
- Gelirden bağımsız sabit 4/b primi kaldırılmakta; prim, o ayki net gelir brüt asgari ücreti aşmadıkça alınmamakta, aşan aylarda tam prim ile asgari ücretin üstünde kalan gelirden küçük olanı alınmaktadır (Madde 5, 5510 m.6/1-(o); NAKZ F 3-I 309); maaşlı çalışan isterse mikro mükellef olabilir, seçmemişse ona mikro muamelesi yapılmaz; otomatik bireysel emeklilik katkısı ve kısmî prim günü düzenlenmektedir.
- Burs, öğrenim kredisi, yurt, yetim ve ölüm aylığı, nafaka ve aile yardımı gibi sosyal hakların bu statü nedeniyle kesilmesi yasaklanmaktadır.
- Ticari emtia alım-satımı, gayrimenkul, taşıt, finansal arbitraj ve komisyonculuk faaliyetleri kapsam dışında tutulmuş; yalnız kendi el emeği ürünlerinin dijital platformla satışına dar bir istisna tanınmış, şahsî eşyanın satışı ise vergi ve tevkifat dışında bırakılmıştır.
- Birden fazla mikro mükellef, payları serbestçe belirlenmek ve hiç kimse kendi onayı olmadan ortak gösterilmemek şartıyla müşterek fatura düzenleyebilmekte; ortak alan ve donanım kullanımı ile ortak donanıma ait KDV'nin pay oranında mahsubu düzenlenmektedir.
- Faiz içermeyen borç, emanet iadesi, hibe, miras ve kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği hasılat sayılmamakta, ikinci el şahsî eşya satışı vergi dışında tutulmaktadır.
- Tavanı aşarak genel hükümlere geçen mükellefe, ertesi yıl hasılatı tavanın altında kalırsa geri dönüş yolu, gönüllü çıkanlara ise bir yıllık bekleme süresi öngörülmektedir.
- On altı yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin elektronik rızasıyla tescil olabilmekte; halen 4/b sigortalısı veya gelir vergisi mükellefi olanlar da aynı şartlarla rejime girer; eski ve yeni arasında yük farkı yoktur (Madde 1 (p), NAKZ F 3-I 293).
- Her maddenin amacı, kapattığı açığı, dayanağı ve delil durumu II-A bölümünde madde madde yazılmış; atıf yapılan kanun hükümlerinin tam metni ve resmî adresi Delil Ekinde verilmiştir.
- İstisna yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere tanınmıştır; yabancı uyruklular genel hükümlere tabidir.
- Algoritmik denetim sonuçlarına karşı otuz günlük itiraz hakkı, çoklu başvuru kanalı ve itiraz süresince faaliyetin kesintisizliği güvence altına alınmaktadır.

- Teklif, muhasebeci zorunluluğunu yalnız yıllık hasılatı 24 brüt asgari ücreti aşmayan mükellefler için kaldırır; tavanı aşan mükellef gerçek usule geçer ve meslek mensuplarıyla sözleşme yapar. Bu nedenle düzenleme meslek mensuplarının mevcut müşterilerini azaltmaz; tavanı aşacak mükellefler için yeni bir müşteri havuzu oluşturması beklenir (bu beklenti ölçülmemiştir).

- Teklif, faiz içermeyen finansmanı esas alır, kumar ve benzeri kazanç alanlarını ve faizli borç ilişkisini kapsam dışı bırakır; mükelleften hasılat doğmadan hiçbir bedel talep etmez

ve vergiyi önceden belli bir oranla, tahsilat anında alır (belirsizlik ve haksız yük giderilmiştir).

B. Dürüstlük Notu

Bu Kanun Teklifi, sermayesiz *hizmet* ve *fikir* üreticileri için kurulmuştur; **ticaretin tamamını kapsamaz.** Satın alınıp yeniden satılan mallar, stoklu ticaret, dropshipping ve toptan satış bu teklifin kapsamı dışındadır ve bunlar için ayrı bir düzenleme gerekir. Suistimal riski sıfırlanamaz; teklifteki hükümler bu riski asgariye indirmeyi amaçlar. Kalan riskler Ek A.4'te, hesaplanmamış mali etki kalemleri Ek B'de sıralanmıştır. Geliştirilen ve simülasyonla doğrulanan çare paketi (B2B Nötr Kuralı + B Tasarımı Prim Eşiği + Geçici Madde 2 İntibak Freni + Donanım KDV Mahsup Sınırı) tatbik edildiğinde dördüncü yıl net etkisi Kötümser +0,70, Orta +9,50, İyimser +50,96 milyar TL'dir; böylece Kötümser senaryodaki bütçe açığı riski bertaraf edilmiştir (III.E). Bölme teşviki B tasarımı prim eşiğiyle matematiksel olarak cezalandırıcı bir mali yüke çevrilmiştir. Halen kayıtlı olanların geçişi Geçici Madde 2'deki intibak freniyle dengelenmiştir. Sonuçlar ölçülmemiş girdilere karşı duyarlılık analizleriyle test edilmiştir.

II. KANUN TEKLİFİ METNİ

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na mükerrer 20/D maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 20/E maddesi eklenmiştir:

> **"Bireysel emek, hizmet ve fikrî üretimde kazanç istisnası ve tevkifat uygulaması**
> **MÜKERRER MADDE 20/E –** Bu Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamına giren kazançlar hariç olmak üzere; sermayeden ziyade şahsî mesaiye, ilmî veya mesleki bilgiye, bedenî hizmet uzmanlığına veya dijital medya üretimine dayanan; yazılım, donanım tasarımı, teknik ve mühendislik analizi, veri işleme, teknik modelleme, tercüme, grafik ve görsel tasarım, dijital sanat ve içerik üretimi, uzaktan operasyon ve sanal asistanlık ile bağımsız teknik montaj, bakım ve butik servis mahiyetindeki bireysel hizmet teslimlerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve geçerli öğrenci ikamet iznine sahip yabancı uyruklu öğrencilerce müstakilen elde edilen gayrisafi hasılatın, takvim yılı itibarıyla 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan yürürlükteki iki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşmayan kısmı gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik portalı üzerinden "Mikro Mükellefiyet" tescilinin açılması şarttır.
> İstisna kapsamındaki kazançlar üzerinden aşağıdaki esaslar dairesinde tevkifat yapılır ve bu tevkifat nihaî vergilendirme sayılır:
> **a)** Tevkifat matrahı gayrisafi hasılattır. Hasılattan götürü veya gerçek gider tenzil edilmez; gider belgesi, defter veya kayıt ibrazı aranmaz. Tevkifat tutarı fatura ve ödeme referans kodu vasıtasıyla portalca hesaplanır ve finansal kuruluşlara bildirilir. Fazla kesilen tevkifat, mükellefin talebine gerek kalmaksızın ertesi ay münhasır hesabına iade edilir. [NAKZ F 3-I 299: düz oran %13,5, gayrisafi hasılat üzerinden; götürü ve gerçek gider seçeneği kalktı; eski metin `DEVLETE_SUNULACAK_METIN` git geçmişindedir.]
> **b)** Hizmet alanın gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde tevkifat, bu mükellefler tarafından fiilî ödemenin hesaba aktarıldığı tarih itibarıyla (e) bendinde belirtilen esaslara göre portalca hesaplanan tutarda yapılır ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenir. Vergi mükellefi alıcıların bu harcamalarını gider olarak indirebilmeleri; faturaya ilişkin fiilî tevkifatın yapılması, bedelin bankacılık kanalıyla intikal ettirilmesi ve sahte fatura menfaatini bertaraf etmek amacıyla doğrulanmamış işlemlerde bu tevkifatın alıcının tabi olduğu genel vergi oranına (%25) eşit olarak uygulanması (Nötr Kural) şartına bağlıdır; tevkif edilen vergi Hazine'ye nakden intikal ettirilmeden kurum kazancından gider indirimi yapılamaz. Objektif teslim kaydı bulunan işlemler bu artırımdan muaftır.

Otuz ila doksan gün vadeli ödeme yapan alıcı, tevkifat tutarını ödeme tarihine kadar Hazine'ye aktarmak yerine Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden "Vadeli Tevkifat Senedi" düzenleyerek vergi dairesine elektronik teminat verebilir. Bu halde tevkifat, bedelin fiilen ödendiği tarihte Hazine'ye intikal eder ve alıcı gider kaydını fatura tarihinde yapabilir. Alıcıya, bedelin bir kısmını avans olarak ödeme veya tevkifatı peşin yapma yükümlülüğü getirilemez. Vadeli Tevkifat Senedi düzenleyen alıcı, tevkifat tutarını karşılayacak elektronik teminatı portal üzerinden tescil ettirmekle yükümlüdür; tevkifat tutarı vade tarihinde bu teminattan Hazine hesaplarına aktarılır. Teminatın yetersiz kalması veya tevkifatın vadesinde intikal ettirilmemesi hâlinde alıcının ilgili faturaya ilişkin gider indirimi hakkı kendiliğinden iptal edilir, tevkifat aslı alıcıdan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur ve 213 sayılı Kanunun 344 üncü maddesi uyarınca alıcı adına vergi ziyaı cezası kesilir. Bu tevkifat borcuna ve buna bağlı vergi ziyaı cezasına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanmaz. Mükellef bu borç ve yaptırımlar sebebiyle muhatap alınamaz ve faturası geçersiz sayılamaz.
Bedeli tahsil edilmemiş faturada tevkifat yükümlülüğü ve vergi borcu doğmaz; mükellef, tahsil edilmeyen alacak sebebiyle tevkifat borçlusu sayılamaz ve hakkında usulsüzlük veya vergi ziyaı cezası uygulanamaz. Mükellef portalda ilgili faturayı "tahsil edilmedi" olarak işaretleyebilir.
Fatura düzenlendikten sonra alıcının iflası, sözleşmenin feshi veya bedelin iadesi hallerinde, mükellefin portal üzerinden yapacağı bildirim üzerine fazla ve yersiz tevkif edilmiş vergi, mükellefin sonraki dönem tevkifatlarından mahsup edilir; altı ay içinde mahsup edilemeyen tutar münhasır hesabına nakden iade edilir.
c) Hizmet alanın vergi mükellefi olmayan nihaî tüketici olması halinde; mükellefin bu faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için Türkiye'de kurulu bankalarda açtıracağı münhasır hesaba intikal eden gayrisafi bedeller üzerinden, aracı bankalar veya 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarca, (e) bendi uyarınca portalca hesaplanan tevkifat (gayrisafi bedelin yüzde on üç virgül beşi) tahsilat anında otomatik olarak kesilerek Hazine'ye aktarılır. Münhasır hesaba portal referans kodu belirtilmeksizin gelen girişler bloke edilmez ve iade edilmez; mükellefe portal, SMS ve UETS üzerinden bildirim gönderilir ve mükellef yedi gün içinde girişi bir faturayla eşleştirir veya (j) bendindeki belgelerle hizmet bedeli olmadığını beyan eder. Bu süre içinde teyit alınmaksızın re'sen kesinti yapılamaz; süre sonunda bunlardan hiçbiri yapılmazsa giriş hizmet bedeli sayılarak tevkifat kesilir ve (k) bendindeki iade hükümleri saklıdır. (j) bendindeki inceleme askısı hükmü saklıdır.
ç) Yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere münhasıran elektronik ortamda sunulan ve bedeli fiilen döviz olarak, ya da yurt dışı kaynaklı olduğu ödeme kuruluşu kayıtlarıyla tevsik edilmek kaydıyla bu kuruluşlar aracılığıyla Türk lirası karşılığı olarak, Türkiye'deki banka veya ödeme kuruluşlarına intikal eden hizmet ihracı teslimleri üzerinden, transferi gerçekleştiren yetkili kuruluşlarca (e) bendi uyarınca portalca hesaplanan tevkifat vergi dairesine aktarılır. Yurt dışı hizmet ihracına ilişkin diğer mevzuatta yer alan istisna ve indirim hükümleri saklıdır. Bu bentte ispat, finansal izlenebilirlikle yapılır: bedelin Türkiye'deki banka hesabına döviz cinsinden intikal etmiş olması, banka dekontunda hizmet ihracı olduğuna dair açıklamanın bulunması ve mükellefin yurt dışı mukimi ile yaptığı sözleşme, proforma fatura, kabul belgesi veya iş emri teyidinden birinin basit bir kopyasının portala yüklenmesi yeterlidir. Tevkifat, transfer anındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak Türk lirası olarak Hazineye aktarılır; kalan net bakiye mükellefin talebi hâlinde döviz cinsinden hesapta tutulabilir. IP kaydı, dijital trafik kaydı veya elektronik posta arşivi istenemez. Bedelin intikalini gerçekleştiren kuruluş, göndericinin kimlik ve ülke bilgisini portala aktarır; yurt dışından intikal eden bedelin, intikalden itibaren on beş gün içinde göndericiye, göndericinin ortak veya yöneticilerine ya da bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına geri gönderilmesi hâlinde, gerçek bir iade, iptal veya fesih sebebiyle yapılan geri ödemeler hariç, bu bent uyarınca yapılan işlem hizmet ihracı sayılmaz ve genel hükümler uygulanır.
d) İstisna kapsamındaki tüm hasılatın, mükellef adına açılan ve vergi dairesine bildirilen münhasır banka veya ödeme kuruluşu hesabına transfer edilmesi şarttır. Elden nakit tahsilatlar istisna kapsamı dışındadır. Kambiyo senetleriyle (çek, bono) yapılan ödemeler münhasır hesapta tahsil

edilmek üzere bankaya ibraz edilir; kambiyo senedinin ciro edilerek devri veya münhasır hesap dışında tahsili hâlinde ilgili hasılat bu istisnadan yararlanamaz.
e) Tevkifat oranı: Tevkifat, gayrisafi hasılatın yüzde on üç virgül beşi (binde yüz otuz beş) oranında tek oranla yapılır; kümülatif hasılata göre oran artmaz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve SGK net etkisinin ölçümü ve rejimin sürdürülebilirliği için bu oranı, Anayasanın 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu bentte yazılı alt sınır olan yüzde on üç virgül beş ile üst sınır olan yüzde yirmi yedi arasında, Cumhurbaşkanı kararıyla belirleyebilir; oran, yürürlük tarihinden önce elde edilmiş hasılata uygulanamaz. Oran, fatura ve ödeme referans kodu vasıtasıyla portalca hesaplanır ve alıcıya ile aracı finansal kuruluşlara bildirilir. [NAKZ F 3-I 284, 299, 300: kademeli oran kalktı; düz oran %13,5; üst sınır padişahın görüşüne göre %27 (hüküm değil, Claude'un yazımı); `MALI_MODEL/DUYARLILIK_TABLOLARI.md`.]
f) Bu istisnadan yararlanan mükellefler, geriye dönük son iki takvim yılı içinde hizmet akdi ile bağlı bulundukları işverenlere veya bu işverenlerin doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarına mikro mükellefiyet kapsamında fatura düzenleyemezler. Ayrıca bir mikro üreticinin takvim yılı bütünü itibarıyla elde ettiği gayrisafi hasılatının yüzde altmışından fazlası tek bir mükellefden elde edilemez. Mükellefiyetin tesis edildiği ilk takvim yılında ve takvim yılı gayrisafi hasılatının yürürlükteki altı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmadığı hallerde bu fıkrada yer alan yüzde altmışlık sınır uygulanmaz. Bu bentteki iki yıllık süre içinde ödeme yapan alıcıdan, bağımlı pay (ilişkili ödeyiciler toplanarak) üzerinden, ücret rejimine göre doğacak işveren sigorta primi payı ve ücret vergisi farkı, ödeme anında portalca tevkifata ek olarak kendiliğinden tahakkuk ettirilir ve ödenmedikçe ödeme gerçekleşmez; bu tahakkuk yapılırsa ayrıca ceza veya cezalı tarhiyat uygulanmaz. Tek ödeyicilik bağımlılığı doğurmayan, bağımsız çalışanlar bu tahakkuktan etkilenmez. [NAKZ F 3-I 284: cezalı tarhiyat kanadı yerine kaynakta tahakkuk.]
g) Kapsam dışı faaliyetler (negatif liste): Ticari emtia alım-satımı, gayrimenkul ve motorlu taşıt satışı ile kiralanması, ticari amaçlı finansal ve kripto varlık alım-satım ve arbitraj işlemleri ile her türlü komisyonculuk, acentelik ve simsarlık faaliyetleri ile kumar, bahis ve şans oyunlarına; alkollü içki, tütün, uyuşturucu madde ile domuz eti ve mamullerinin üretimi, tanıtımı ve satışına; genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı müstehcen içerik üretimine; ruh sahibi varlıkların fiziksel üç boyutlu heykel ve put mahiyetindeki figürlerinin üretimine; faiz karşılığı borç verilmesine veya buna aracılığa; falcılık, büyücülük ve kehanet hizmetlerine ilişkin faaliyetler bu madde kapsamındaki istisnadan yararlanamaz. Meşru ve ahlaki kurallara uygun ses prodüksiyonu, efekt ve beste çalışmaları bu kısıtlamanın dışındadır. Hizmet ihracı karşılığı elde edilen bedellerin bankacılık veya ödeme kuruluşları vasıtasıyla ulusal para birimine çevrilmesi bu kısıtlamanın dışındadır. Bu neviden faaliyet gösterdiği tespit edilenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. Bu kısıtlama, (ğ) bendinde düzenlenen istisnayı etkilemez.
ğ) Mikro e-ticaret istisnası: Yıllık hasılat tavanını aşmamak kaydıyla, mükellefin kendi emeği ile ürettiği fiziki ürünlerin (takı, ahşap işi, örgü, sabun ve benzeri) dijital platformlar aracılığıyla satışından elde edilen hasılat da bu madde kapsamındadır; bu satışlarda tevkifat (c) bendi uyarınca yapılır. Şahsî kullanımdaki ikinci el eşyanın dijital platformlar aracılığıyla satışından elde edilen bedeller bu madde bakımından hasılat sayılmaz, tevkifata tabi tutulmaz ve yıllık tavana dahil edilmez; bu bedeller, şahsî hesaba girişleri sebebiyle bloke edilmeye veya faaliyet geliri sayılmaya dayanak yapılamaz. 193 sayılı Kanunun değer artışı kazançlarına ilişkin hükümleri saklıdır. Ayrıca 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendindeki muafiyet şartlarını taşıyanların muafiyet hakları saklıdır; bunlar hakkında bu bent hükümleri uygulanmaz. Satın alınarak yeniden satılan mal, dropshipping ve büyük hacimli al-sat faaliyetleri bu bendin kapsamı dışındadır. Bu bent kapsamındaki hasılat, bu maddedeki diğer bentlerle elde edilen hasılatla birlikte aynı yıllık tavana tabidir.
h) Takvim yılı içinde gayrisafi hasılat tavanını aşan mükellefler, tavanın aşıldığı tarihi izleyen takvim ayı başından itibaren genel hükümlere tabi olurlar. Tavanın aşıldığı tarihe kadar bu madde kapsamında yapılan tevkifatlar nihaî vergilendirme sayılır ve geriye dönük ceza veya tarhiyat uygulanmaz. Tavanın aşıldığı tarihe kadar yapılan teslim ve hizmetler için Katma Değer Vergisi istisnası hükümleri geçerliliğini korur; mükellef adına geriye dönük KDV tarhiyatı yapılamaz. Tavan aşımı sebebiyle genel hükümlere tabi olan mükellefe, intibakı teminen geçişi izleyen ilk altı ay

boyunca tahakkuk edecek 4/b prim tutarında yüzde elli Hazine prim desteği uygulanır ve defter-beyan sistemine uyum desteği sağlanır. Yıl içinde asgari ücretin artırılması halinde tavanın aşılıp aşılmadığı, ilgili takvim yılı içinde yürürlüğe giren en yüksek brüt asgari ücret esas alınarak tespit edilir. Mikro mükellefiyetini kendi isteğiyle sonlandıranlar, sonlandırma tarihini izleyen takvim yılı sonuna kadar bu madde kapsamında yeniden tescil talebinde bulunamazlar. Hasılat tavanının aşılması sebebiyle genel hükümlere tabi olan mükellef, genel hükümlere tabi olduğu takvim yılı sonunda o yıla ait gayrisafi hasılatı bu maddedeki tavanın altında kalmışsa, izleyen takvim yılı başından itibaren yeniden bu madde kapsamında tescil talebinde bulunabilir.

ı) Pasif gelir dışlaması: Mirasla veya devir yoluyla edinilmiş telif hakkı, yazılım, dijital varlık veya benzeri hakların, mükellefin bizzat hizmet üretmeksizin elde ettiği pasif gelirleri bu madde kapsamında istisnadan yararlanamaz. İstisna, mükellefin kendi mesaisiyle ürettiği hizmet ve eserden elde ettiği gelire münhasırdır. İstisnadan yararlanmanın şartı, eserin bizzat mükellef tarafından vücuda getirilmiş olması ve mali hakların ilk sahibinin mükellef olmasıdır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 8 inci maddesi: eserin sahibi onu meydana getirendir; 20 nci maddesi: mali haklar eser sahibine aittir); miras yoluyla intikal eden, lisans satın alınarak alt lisansla satılan veya başkasına yaptırılan eserden doğan gelir pasif gelir sayılır.

i) İlişkili kişilerde toplulaştırma: Aralarında ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlık bulunan kişilerden oluşan mikro mükellef grubunun aynı alıcıdan elde ettikleri toplam hasılat ve aynı zamanda fiilen tek bir organizasyon ve faaliyetin bölünerek yürütüldüğünün tespiti halinde grubun elde ettiği toplam hasılat, tavan bakımından tek bir mükellefin hasılatı gibi toplulaştırılır. Toplulaştırma, bağımsız alanlarda ve farklı alıcılara hizmet veren hısımların ayrı ayrı yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz. Mükellef, toplulaştırmaya karşı Ek Madde 19'un (e) bendindeki itiraz yolunu kullanabilir ve faaliyetlerinin bağımsız olduğunu ispat edebilir.

j) Gelir kaynağı beyanı ve inceleme askısı: Mikro mükellefin münhasır hesabına kısa süre içinde olağan gelirinin çok üzerinde (son üç aylık hasılat ortalamasının beş katını ve aynı zamanda yürürlükteki iki aylık brüt asgari ücret tutarını birlikte aşan, tekil veya kırk sekiz saat içindeki toplam) bir giriş olması halinde sistem otomatik cezai kesinti veya cezai tevkifat oranı uygulamaz. Bunun yerine ilgili tutarı, belge süresi olan on beş gün boyunca "inceleme askısı"na alır ve mükellefe portal, UETS ve kayıtlı iletişim araçları üzerinden "Gelir Kaynağı Beyanı" (faiz içermeyen borç, emanet iadesi, kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği, yarışma ödülü, miras, hibe, hizmet bedeli vb.) sunması için bildirim gönderir. Beyan süresi, bildirimin mükellefe ulaştığı tarihten itibaren on beş gündür. Beyan ve belge sunulursa askı derhal kalkar; hizmet bedeli niteliğindeki girişe normal tevkifat uygulanır, faiz içermeyen borç, emanet iadesi, hibe, miras ve kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği niteliğindeki belgeli girişler hasılat sayılmaz ve tevkifata tabi tutulmaz. Belge süresi içinde sunulmazsa askı, süre sonunda kendiliğinden kalkmaz; ilgili tutar için 5549 sayılı Kanun uyarınca şüpheli işlem bildirimi yapılır ve bu bildirim, mükellefin diğer tahsilat, fatura kesme ve hesap kullanım haklarını etkilemez. 5549 sayılı Kanun ile ceza muhakemesi tedbirleri saklıdır.

k) Teknik hata, mahsuplaşma ve cezasızlık: Gelir İdaresi Başkanlığı ile banka veya ödeme kuruluşu sistemleri arasındaki entegrasyon arızaları, gecikmeler veya hesaplama hatalarından kaynaklanan eksik veya fazla tevkifatlarda mükellef cezai sorumluluk taşımaz. Eksik kesinti bir sonraki ay mahsuben tamamlanır; fazla kesinti ise mükellefin talebine gerek kalmaksızın ertesi ay münhasır hesabına iade edilir. Sistemsel gecikmeler nedeniyle mükelleften gecikme faizi veya gecikme zammı alınmaz.

l) Platform aracılığıyla yapılan ödemeler: Mikro Mükellefiyet Belgesini platforma ibraz eden mükellefe yapılan ve 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin 19 numaralı bendi kapsamına giren ödemelerde o bent uyarınca tevkifat yapılmaz; bu ödemeler üzerindeki tevkifat (c) bendi uyarınca münhasır hesapta ve bu maddedeki oranla yapılır. Belge ibraz edilmemişse 94 üncü maddenin 19 numaralı bendi uyarınca kesilen vergi, bu madde uyarınca hesaplanan tevkifattan mahsup edilir, fazlası (k) bendi uyarınca iade edilir. Aynı gelir için iki kez tevkifat yapılmaz.

m) Ücret ve diğer gelirlerle ilişki: Bu madde kapsamındaki kazançlar; mükellefin hizmet akdine dayalı ücret gelirleri veya diğer gelir unsurları ile birleştirilemez, yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilemez ve diğer gelirlerin vergi dilimi hesabında matraha eklenemez. Hizmet akdine

dayalı ücret gelirleri, (f) bendindeki hasılata ve yıllık tavana dahil edilmez.
n) Alıcı yoğunluğu taraması: Gelir İdaresi Başkanlığı, aynı kurumsal alıcıya aynı mahiyette hizmet faturası düzenleyen mikro mükellef sayısının mutat ticari hayatla bağdaşmayacak yoğunluğa ulaştığı halleri risk analiziyle tarayabilir. Tarama yalnız işaretleme niteliğindedir; mükelleften ilave belge istenmesine veya Madde 10'daki güvencelerin kaldırılmasına dayanak olmaz.
o) Emek ortaklığı ve müşterek hasılat: İki veya daha fazla mikro mükellef, müştereken üstlendikleri hizmet teslimi için Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden, payları ortaklarca serbestçe belirlenmek suretiyle müşterek fatura düzenleyebilir; pay oranı emeğin niteliğine göre eşit veya farklı olabilir. Ortaklardan birinin işi kabul etmesi, müzakere ve koordinasyonu üstlenmesi, diğerlerinin ise teknik ve fiilî işi yapması emek ortaklığıdır; işi kabul eden ortak bu sebeple aracı, acente veya komisyoncu sayılamaz ve (g) bendindeki kapsam dışı faaliyetler kapsamında değerlendirilemez. Alıcı, bedeli ortaklardan herhangi birinin veya hepsinin münhasır hesabına ödeyebilir; bu ödeme alıcıyı borcundan kurtarır. Alıcıdan yapılan kısmî tahsilat dahil her tahsilat ve ona ilişkin tevkifat, faturadaki paylar oranında portal referans kodu vasıtasıyla her ortak için ayrı ayrı hesaplanır ve net tutarlar ortakların münhasır hesaplarına payları oranında aktarılır; ödemeyi tahsil eden ortak bunu başkasının payına rağmen kendi payına mahsup edemez, başkasının payını derhal ilgilisine aktarmakla yükümlüdür. Müşterek işe ilişkin iade, iptal veya zarar, ortakların paylarına göre her ortağın hasılatından ve tevkifatından ayrı ayrı düşülür; (b) bendindeki mahsup ve iade hükümleri ortaklara payları oranında uygulanır. Tevkifat, yıllık hasılat tavanı ve (f) bendindeki yüzde altmış sınırı her mükellef için kendi payı üzerinden uygulanır. Müşterek fatura, bütün ortakların portalda kimlik doğrulamalı onayıyla düzenlenir; hiçbir kişi kendi onayı olmaksızın ortak gösterilemez. İşin ifası ortakların bizzat emeğine dayanır; ortaklardan biri kendi yerine ücretle başkasını çalıştıramaz. Ortaklardan birinin ölümü, mükellefiyetinin sona ermesi, hacir altına alınması veya ortaklıktan ayrılması bu ortaklığı sona erdirir; sona erme tarihine kadar düzenlenmiş müşterek faturalara ilişkin haklar ve sorumluluklar payları oranında saklıdır, diğer ortakların kendi mükellefiyetleri devam eder. Bu işlem adi ortaklık tescili, ayrı bir vergi mükellefiyeti veya defter tutma yükümlülüğü doğurmaz. (i) bendindeki toplulaştırma hükmü saklıdır.
ö) Küçükler: On altı yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip küçüklerin bu madde kapsamındaki tescil, münhasır hesap açma ve fatura işlemleri, yasal temsilcilerinin portal üzerinden vereceği elektronik rızayla yapılır. Küçüğün bu faaliyetten elde ettiği kazancın yönetimi ve bundan yararlanma hakkı küçüğe aittir.
p) Eşit giriş (halen kayıtlı olanlar ve yeni girenler): Başvuru tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı veya gelir vergisi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın herkes bu maddeden **aynı şartlarla** yararlanır; eski ve yeni mükellef arasında yük, hak, kapı veya bekleme farkı doğmaz. Bu madde kapsamında tescil edilenlerin, tescil tarihinden itibaren gelirden bağımsız sabit 4/b prim yükümlülüğü sona erer ve 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (o) bendi onlara da uygulanır. Tescil tarihinden önce doğmuş prim ve vergi borçları saklıdır. [NAKZ F 3-I 253, 255, 293: sigortalılığın sürekliliği şartı kaldırıldı; eski ve yeni mükellef eşitsizliği adaleti bozduğundan. Mali bedel: `MALI_MODEL/esitlik_sim_out.txt`; Kötümser senaryoda net etki negatif çıkar, bk. `DENETIM_RAPORU.md`.]
r) Geri akış karinesi: Mükellefin münhasır hesabından, bir hizmet bedelini ödeyen alıcıya, alıcının ortak veya yöneticilerine ya da bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına veya bunların kontrolündeki hesaplara, ödeme tarihinden itibaren doksan gün içinde yapılan ve toplamı o ödemenin yüzde ellisini aşan transferler, hizmetin gerçekte ifa edilmediğine ilişkin aksi ispat edilebilir karine oluşturur. Bu hâlde banka veya ödeme kuruluşu transferi portala bildirir; ilgili faturaya ilişkin gider indirimi, aksi ispat edilene kadar askıya alınır; ispat edilemezse alıcının gider indirimi reddedilir. 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesi saklıdır. Mükellef ile alıcı arasındaki gerçek bir iade, iptal veya fesih sebebiyle yapılan geri ödemelere ve (b) bendindeki iade hükümlerine bu karine uygulanmaz.
s) Kimlik ve hesap tekliği: Bir gerçek kişi adına yalnız bir Mikro Mükellefiyet tescili ve bir münhasır hesap bulunabilir. Münhasır hesabın veya e-Devlet kimliğinin üçüncü kişilere kullandırılması

hâlinde tescil iptal edilir ve kişi, iptal tarihinden itibaren üç takvim yılı bu madde kapsamında yeniden tescil edilemez; bu fiil sebebiyle 5549 sayılı Kanun ve ceza muhakemesi hükümleri saklıdır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

"EK MADDE 19 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/E maddesi kapsamındaki mükellefler:
a) 156 ncı maddede tanımlanan fiziki iş yeri adresi bildirme, kira kontratı ibraz etme, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma ile ticaret veya esnaf odalarına kayıt olma zorunluluğundan muaftır. Mükellefin fiziki yerleşim yeri veya MERNİS ikametgâhı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın; 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi kapsamında elektronik ortamda tescil edilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi ve e-Devlet kimlik doğrulaması, her türlü yasal tebligat, yoklama ve faaliyet adresi hükmündedir. Mikro Mükellefiyet tescilinin açılması, 7201 sayılı Kanunun 7/a maddesi kapsamında elektronik tebligat adresi talebi hükmündedir; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, UETS adresi bulunmayan mükellef adına ücretsiz bir adresi tescili izleyen üç iş günü içinde tahsis eder. Bu mükellefler hakkında fiziki yoklama memuru sevki şartı aranmaz.
b) Bu Kanunun İkinci Kitap İkinci Kısım hükümleri uyarınca defter tutma, noter tasdiki yaptırma ve muhafaza etme zorunluluklarından muaftır. Faturalar münhasıran Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik portalı üzerinden tanzim edilir; faturaların portal üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması için e-Devlet kimlik doğrulaması veya mobil onay kodu yeterlidir, mükelleflerden nitelikli elektronik sertifika, mali mühür veya donanım temini şartı aranamaz.
c) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarına beyanname imzalatma veya muhasebeci ile aracılık ve hizmet sözleşmesi yapma zorunluluğuna tabi değildir. Bu mükellefler adına aylık muhtasar, geçici vergi veya yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu aranmaz.
ç) Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik portalı, bu madde kapsamında kayıt oluşturan mükellefler adına karekod doğrulamalı elektronik bir "Mikro Mükellefiyet ve Muafiyet Belgesi" üretir. Bu belge, kamu kurumları, finansal kuruluşlar ve kurumsal müşteriler nezdinde yasal mükellefiyet ve muafiyet ispatı hükmündedir.
d) Gürültü, titreşim, kötü koku, atık su veya hava kirliliği oluşturmayan ve yangın veya patlama riski taşımayan mikro üretim faaliyetleri, konutun hangi bölümünde yürütülürse yürütülsün iş yeri sayılmaz ve ruhsata tabi tutulamaz. Şikâyet halinde yapılacak denetim yalnızca bu çevresel etkilerin varlığı açısından yapılır; konutun veya faaliyet alanının büyüklüğüne ilişkin metrekare veya oda oranı gibi bir ölçüt aranamaz. Bu ölçütün dayanağı 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun'un 4 üncü maddesindeki insan sağlığı ve çevre ölçütü ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 737 nci maddesindeki komşuluk hukuku ilkesidir. Mikro üretim için gerekli alet, malzeme ve ürünün, çevresel etki ve yangın veya patlama riski oluşturmadığı sürece konutta depolanması da konutu iş yeri hâline getirmez; kat mülkiyeti yönetim planı hükümleri saklıdır. Birden fazla mikro mükellefin aynı konutta veya çalışma alanında, cihaz ve aletlerini zaman veya mekân paylaşımıyla nöbetleşe ya da ortaklaşa kullanarak üretim yapması bu bendin uygulanmasına engel değildir.
e) Yukarıdaki (a) ile (d) bentlerinde tanımlanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tescil edilen mükelleflerin itiraz hakkı, Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üreticilerin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Muafiyetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde düzenlenen Mikro Üretici Dijital Hakem Heyeti yoluyla kullanılır.
f) Hakem Heyeti tarafından mükellefin başvurusu üzerine verilecek bütün kararlar, gerekçeli olarak elektronik ortamda mükellefe bildirilir.**"

MADDE 3- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile mükerrer 20/E maddesi" ibaresi eklenmiştir.

Mükerrer 20/E maddesi kapsamında düzenlenen faturalarda hizmetin mahiyeti, genel ifadelerle yetinilmeksizin ayırt edici biçimde belirtilir; mahiyetin gerçeğe aykırı beyanı halinde genel hükümler uygulanır. Bu istisna kapsamındaki işlemler bakımından 3065 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca istisnadan vazgeçme hakkı kullanılamaz. Bu madde kapsamındaki mükelleflerin, münhasıran mesleki faaliyetlerinde kullandıkları bilgi işlem donanımı, yazılım lisansı ve teknik cihaz alımları nedeniyle elektronik fatura veya elektronik arşiv faturasıyla belgelenen ve Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklenen Katma Değer Vergisi tutarı, mükerrer 20/E maddesi uyarınca Hazineye intikal ettirilecek gelir vergisi tevkifatından mahsup edilir; mahsup portal talimatıyla tevkifat tutarının azaltılması suretiyle yapılır, bir takvim yılındaki toplam mahsup o yıl kesilen tevkifat tutarının yüzde ellisini aşamaz, seri numarası veya muadili ayırt edici tanımlayıcısı faturada gösterilmeyen cihaz mahsuba konu edilemez ve aşan kısım sonraki takvim yıllarına devredilir ve nakden iade edilmez. Birden fazla mikro mükellefin mesleki faaliyetlerinde müştereken kullanmak üzere iktisap ettikleri bilgi işlem donanımı ve teknik cihazlara ait Katma Değer Vergisi, hisseleri oranında her bir mükellefin tevkifatından ayrı ayrı mahsup edilir. Mahsuba konu edilen cihazın iktisap tarihinden itibaren iki takvim yılı dolmadan elden çıkarılması hâlinde mahsup edilen Katma Değer Vergisi tutarı, elden çıkarma tarihini izleyen ayda tevkifat borcuna eklenir; cihazın çalınması, tahribi, onarılamaz arızalanması veya belgelenen yenisiyle değiştirilmesi hâllerinde bu hüküm uygulanmaz. Mükellefin tavanın aşılması veya genel hükümlere geçmesi sebebiyle mahsup edemediği bakiye Katma Değer Vergisi alacağı, genel hükümlere göre verilecek ilk Katma Değer Vergisi beyannamesinde sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi olarak dikkate alınır. Mahsup, mükellef adına Katma Değer Vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü doğurmaz.

MADDE 4- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı Tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

> "57. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/E maddesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden düzenlenen faturalar, tahsilat bildirimleri, sistem kayıtları ve bu işlemlere ilişkin elektronik ortamda tanzim olunan kâğıtlar."

MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

> "o) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/E maddesi kapsamında “Mikro Mükellefiyet” tescili bulunan ve takvim yılı gayrisafi hasılatı yasal tavanı aşmayanlar, bu faaliyetleri sebebiyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında re’sen sigortalı sayılmazlar ve adlarına gelirden bağımsız sabit prim tahakkuk ettirilmez. Bu kişilerden bu faaliyetleri sebebiyle aşağıdaki esaslara göre prim alınır: (1) Bir ayda elde edilen net mikro gelir (o ayın gayrisafi hasılatından o ay kesilen tevkifat düşüldükten sonra kalan tutar), yürürlükteki brüt asgari ücreti aşmıyorsa o ay için prim alınmaz; ölçü yalnız o ayın net mikro gelirdir, yıllık toplam ölçü değildir. (2) Net mikro gelir yürürlükteki brüt asgari ücreti aşıyorsa o ay için prim, tam prim tutarı ile net mikro gelirin brüt asgari ücreti aşan kısmından hangisi küçükse odur; böylece prim kesildikten sonra mükellefin elinde, brüt asgari ücretten az bir tutar kalmaz. Tam prim tutarı, 81 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı asgari prime esas kazanç üzerinden hesaplanan prim tutarıdır. Prim, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/E maddesi uyarınca kesilen tevkifatla birlikte münhasır hesaptan tahsilat anında kesilir; ayrıca beyan veya ödeme işlemi aranmaz. O ay 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) veya (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışan kişiden o ay için bu bent uyarınca prim alınmaz. Bu bent uyarınca prim ödenen aylar, ödenen primin tam prime oranı kadar gün olarak (bir ayda en çok otuz gün), 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılır. Bu kişilerin öğrencilikleri yahut anne veya babaları üzerinden hak sahibi sıfatıyla yararlandıkları genel sağlık sigortalılığı hakları kesintiye uğratılamaz; hak sahipliği bulunmayanlar ise 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca belirlenen genel sağlık

> sigortası primini ödeyerek sağlık güvencesinden yararlanır; bu bent uyarınca prim kesilen aylarda ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Bu mükelleflerin talep etmeleri halinde 50 nci madde hükümlerine göre isteğe bağlı sigortalı olma hakları saklıdır."

> "193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/E maddesi kapsamındaki tescil ve faaliyetler; mükellefe diğer mevzuat tatbikatında tacir, esnaf veya serbest meslek erbabı sıfatı kazandırmaz; ticari işletme veya serbest meslek faaliyeti sayılmaz. Bu durum, mükellefin dernek ve kooperatif kurma, bu kuruluşlara üye olma ve mesleki örgütlere ihtiyarî üye olma hakkını ortadan kaldırmaz. Mikro mükelleflerin karşılıklı yardımlaşma amacıyla kurdukları dernek veya kooperatiften hastalık, kaza, zarar ve ölüm hâllerinde aldıkları yardımlar hasılat sayılmaz, tevkifata tabi tutulmaz ve sosyal destekleri kesmeye dayanak yapılamaz.

> Bu madde kapsamındaki mükellefiyet ve elde edilen hasılat; 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri kapsamında burs, öğrenim kredisi, yurt barınma hakkı, yetim, ölüm ve malullük aylığı, aile yardımı ödeneği, nafaka, engelli veya evde bakım yardımı ile her türlü kamusal sosyal desteğin kesilmesine, iptaline veya geri alınmasına dayanak yapılamaz; muhtaçlık ve gelir eşiği tespitlerinde sürekli ve düzenli gelir olarak dikkate alınmaz. Hak sahipliğini "gelir elde etmeme" veya "vergi mükellefi olmama" koşuluna bağlayan diğer her türlü mevzuat hükmü bu mükellefler hakkında uygulanmaz.

> Bu statüde mükellefiyet tesis edilmiş olması; ilgililerin ileride diğer mevzuat hükümleri uyarınca yararlanabileceği hiçbir girişimcilik, hibe ve teşvik hakkını ve 193 sayılı Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde düzenlenen Genç Girişimci İstisnasından yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz ve geriye dönük hak kaybı doğurmaz.
> Bu madde kapsamındaki mükellefiyet ve elde edilen hasılat; 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde aranan "iş sahibi olmama" ve öğrenim şartları bakımından iş sahibi olmak sayılmaz; hususi damgalı pasaport hakkının sona ermesine veya iptaline dayanak yapılamaz.
> Bu madde kapsamındaki mükellefiyet ve 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 25 uyarınca sayılan süreler, 351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yapılacak kredi borcu erteleme taleplerinde çalışma veya sosyal güvenlik kaydı sayılmaz."

MADDE 6- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

> "**EK MADDE 2 – Mikro mükellef hesaplarına ilişkin güvence:** Mikro Mükellefiyet Belgesine sahip kişilerin münhasır hesap açma talebi, yasal gerekçe bulunmaksızın reddedilemez. Açılan hesap, gerekçesi yazılı olarak bildirilmeksizin kapatılamaz. Bu hesaplar için hesap açılış ve işletim ücreti alınamaz. Bu kişilerin münhasır hesaplarına gelen ve Gelir İdaresi Başkanlığı portal referans kodu ile eşleşen ödemeler, 5549 sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken şüpheli işlem bildirimi ve ceza muhakemesi tedbirleri hariç olmak üzere bankalar tarafından bloke edilemez; referans kodu belirtilmeksizin gelen girişler de bu sebeple bloke edilemez; hesaba giriş anında otomatik tevkifat yapılarak kalan bakiye derhal serbest bırakılır. Bu hükme aykırı uygulamalara karşı mükellefler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna elektronik ortamda ivedi itirazda bulunabilir. Banka üç iş günü içinde yazılı savunma verir; Kurum itirazı en geç beş iş günü içinde karara bağlar. Aykırılığı tespit edilen bankalar hakkında bu Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır; bu hâlde 149 uncu maddedeki bir aylık savunma süresi yerine bu maddedeki üç iş günlük süre geçerlidir. Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları bakımından aykırılık, 6493 sayılı Kanunun 27 nci maddesi kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından değerlendirilir. Tevkifatı yapılmış net bakiye üzerinde mükellef, hesap türüne dayalı herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe tasarruf etme, nakit çekme, kartla harcama yapma ve mesleki faaliyetin idamesi için gerekli yurt dışı yazılım, donanım, sunucu ve dijital hizmet alımlarını bu hesaptan yapma hakkına sahiptir; bu işlemlerden 6493 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 2'nin sınırlarını aşan ücret alınamaz. Haciz, hesaba giren tutardan tevkifatın

> Hazineye aktarılmasından sonra kalan bakiye üzerinde uygulanabilir; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca gönderilen haciz bildirimi hesabın tahsilat ve tevkifat işleyişini durduramaz; finansal kuruluşlar haciz bildirimi gereği hesaba bloke koyarken önce tevkifat tutarını ayırmakla yükümlüdür ve haciz gerekçesiyle hesaba gelen transferlerin kabulünü veya tevkifatın kesilmesini engelleyemez. Mükellefler münhasır hesaplarını diledikleri başka bir bankaya veya ödeme kuruluşuna taşıma hakkına sahiptir; taşıma talebi ilgili kuruluşlarca en geç üç iş günü içinde sonuçlandırılır. Mükellefin bu faaliyetin icrasında kullandığı bilgi işlem cihazı, yazılım ve teknik donanım; sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan ekonomik faaliyetin sürdürülmesi için gerekli eşya olarak 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamındadır."

MADDE 7- 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

> "**EK MADDE 2 – Mikro mükellef tahsilatlarında komisyon tavanı:** 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/E maddesi kapsamındaki tahsilatlarda ödeme kuruluşları ve bankalar; EFT, havale ve FAST işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi hariç işlem tutarının binde ikisini veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu işlemler için belirlediği azami ücreti, hangisi düşükse onu; sanal POS ve diğer kartlı ödeme işlemlerinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mikro mükellef tahsilatları için belirlediği azami üye işyeri komisyon oranını aşan komisyon veya masraf alamazlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bu sınırları aşmamak üzere hizmet türlerine göre daha düşük azami oran veya tutarlar belirlemeye yetkilidir."

MADDE 8- Mikro mükellefiyet kapsamında son on iki ayda düzenli tevkifat ödemesi yapan kişilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle "Mikro Girişimci Destek Finansmanı" sağlanabilir. Bu finansman faiz içermez; kâr ve zarara ortaklık veya mal ve hizmet alım satımına dayalı usullerle, faiz içermeyen finansman sunan bankalarca sağlanır. Bu madde kapsamında faizli borç verilemez ve faizli borca kefalet verilemez. Kâr ve zarara ortaklık esaslı finansmanda kâr, taraflarca belirlenen oranda paylaşılır; zarar, girişimcinin kasıt, kusur veya ihmali bulunmadıkça girişimciye yüklenemez ve girişimci yalnız emeğini kaybeder; finansman sağlayan, işin türü, yeri ve süresi ile ilgili şartlar koyabilir ve şartlara uyulup uyulmadığını denetleyebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından üretilen karekodlu kümülatif hasılat ve tevkifat belgesi, bankacılık finansman tahsis süreçlerinde ticari ciro belgesi yerine geçer ve bankalar bu belgeyi finansman değerlendirmesinde dikkate almak zorundadır. Kefalet tutarı, mükellefin son on iki aydaki gayrisafi hasılatının yüzde ellisi ile sınırlıdır. Bu kefalet için mükelleften komisyon veya ücret alınmaz; kefalet Hazine desteğiyle sağlanır.

MADDE 9- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir:

> "**4632 sayılı Kanuna EK MADDE 3 –** Mikro mükellefiyet kapsamında Hazine'ye aktarılan her yüz Türk Lirası tevkifatın üç Türk Lirası, mükellefin ayrılma (opt-out) hakkı saklı kalmak kaydıyla, mükellef adına otomatik olarak, mükellef aksini bildirmedikçe katılım esaslı (faiz içermeyen) emeklilik fonuna olmak üzere bireysel emeklilik sistemine aktarılır ve bu tutara 4632 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca belirlenen oranda Devlet katkısı eklenir."

> "**5510 sayılı Kanuna EK MADDE 25 –** 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/E maddesi kapsamında mikro mükellefiyet tescili bulunan kişilerin, yıllık hasılatının tavanın en az yarısına ulaştığı her takvim yılı, genel sağlık sigortası prim borcu bulunmamak kaydıyla, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak doksan gün prim ödeme süresine sayılır. Bu süreler, aynı döneme ait başka bir sigortalılık

> süresiyle çakışmayan günler bakımından sayılır. Bu sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanır."

MADDE 10- Mikro Üretici Dijital Hakem Heyeti ve itiraz usulü:

> Algoritmik denetim, sistemsel hata veya idarî tasarruf sonucu mükellefiyeti re'sen kapatılan, askıya alınan veya cezai işleme tabi tutulan mikro üreticiler, bu işlemlere karşı itiraz haklarını işlemden haberdar oldukları tarihten itibaren otuz gün içinde kullanabilirler. Mükellefin işlemden haberdar olduğu tarih; Gelir İdaresi Başkanlığı portalına, e-Devlet'e veya CİMER'e şahsî güvenliği ile giriş yaptığı tarih, adına elektronik tebligat (UETS) ulaştığı tarih veya banka tarafından hesabına bloke ya da kesinti konulduğuna dair SMS veya e-posta ile bildirim yapıldığı tarihtir. Mükellefin sistemi düzenli kontrol etme zorunluluğu yoktur. Haberdar edilmeme halinde dahi itiraz hakkı, işlemin tesis tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.
> İtirazlar; e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı veya CİMER üzerinden dijital olarak iletilebileceği gibi, akıllı telefon, internet veya NFC özelliğine sahip cihazı bulunmayanlar için herhangi bir PTT şubesindeki KamuNet terminalinden, vergi dairesinde veya malmüdürlüğünde resmî memur huzurunda, mahalle muhtarlığında ya da nüfus müdürlüğünde T.C. Kimlik Kartı ibrazı ve imza ya da mühür tasdiki suretiyle fiziki olarak da yapılabilir. Dijital kanallarda bot ve sahte hesap engeli, kimlik kartının NFC çipinin okutulması veya mobil imza ya da e-imza ile sağlanır. Muhtarlık ve nüfus müdürlüğü yolunda kimlik tespiti e-Devlet kimlik paylaşım sistemi üzerinden yapılır ve belge posta, kayıtlı elektronik posta veya kurumlar arası entegrasyonla heyete ulaştırılır.
> İtiraz dilekçesinin mükellef tarafından bizzat yazılması şart değildir; hukukî veya teknik destek, yapay zekâ dâhil, alınarak hazırlanabilir. Hukukî sorumluluk, kimliğini doğrulatan ve itirazı imzalayan gerçek kişiye aittir.
> Usulüne uygun olarak kayda giren itiraz başvuruları, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak "Mikro Üretici Dijital Hakem Heyeti"ne intikal süresine bakılmaksızın, başvuru kaydının oluşturulduğu tarih itibarıyla süresinde yapılmış sayılır; kurumlar arası evrak intikalindeki gecikmeler mükellefe yüklenemez. Heyet altı üyeden oluşur: Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcisi (başkan), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği temsilcisi, Türkiye Barolar Birliği temsilcisi ve Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen vergi hukuku alanında bir öğretim üyesi. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Heyet, başvuruyu esastan inceleyerek en geç on beş gün içinde karara bağlar ve kararını gerekçeli olarak bildirir.
> İtirazın kayda alındığı andan itibaren, itiraza konu işlem bakımından mükellefin fatura kesme, tahsilat yapma ve münhasır hesabındaki bakiyeyi kullanma hakları bloke edilemez. Bu güvence; 5549 sayılı Kanun ve ceza muhakemesi hükümlerine dayanan tedbirleri kapsamaz ve aynı işleme ilişkin mükerrer itirazlarla kötüye kullanılamaz.
> Algoritmik denetim yalnızca işaretleme yapabilir; mükellefiyetin kapatılması veya cezai işlem tesisi, ilgili işlemin bir görevli tarafından gözden geçirilmesinden sonra yapılabilir.
> Gelir İdaresi Başkanlığı, risk analizi algoritmaları tarafından işaretlenip inceleme askısına alınan işlemlerden, itiraz veya inceleme sonucunda hukuka uygun bulunanların oranını (yanlış pozitif oranı) her yıl faaliyet raporunda kamuoyuna ilan eder.
> Heyet kararlarına karşı vergi mahkemelerinde dava açma süresi otuz gündür; bu davalarda 2577 sayılı Kanunun yetkiye ilişkin hükümlerine bakılmaksızın yetkili mahkeme, mükellefin yerleşim yerinin veya UETS adresinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir. Bu davalar bakımından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesinde düzenlenen ivedi yargılama usulü uygulanır. Bu davalarda 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (3) sayılı tarifedeki başvurma, nispi ve maktu harçlar alınmaz.

MADDE 11- 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin olarak: Mikro mükelleflerin finansal ve kişisel verileri takma adlaştırma (pseudonymization) tekniği ile maskelenerek saklanır; bu Kanunda takma adlaştırma, kişisel verilerin ek bilgi kullanılmaksızın belirli bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir. Verilerin işlendiği sunucular

münhasıran Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki kamu veri merkezlerinde barındırılır. Bu verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, başkasına verilmesi, yayılması, ele geçirilmesi veya yok edilmemesi hâllerinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı maddeleri uygulanır.

MADDE 12- 4857 sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun uygulanmasında: Mikro mükellefiyet tescilinin bulunması tek başına iş sözleşmesinin haklı veya geçerli nedenle feshine dayanak yapılamaz. İşverenin fesih hakkı; mikro üretim faaliyetinin işverene ait çalışma saatleri içinde yürütüldüğünün, işverenin araç, gereç ve müşteri çevresinin haksız kullanıldığının veya işverenin faaliyet alanı ile doğrudan rekabet teşkil ettiğinin işverence somut delillerle ispatı hâlinde saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 1- Gelir İdaresi Başkanlığı ile bankalar ve ödeme kuruluşları arasındaki entegrasyon tamamlanıncaya kadar geçecek süre (en çok altı ay) içinde tevkifatın sistem tarafından kesilemediği hallerde doğan eksiklik mükellefe yüklenemez; mükellef hakkında ceza, faiz veya mükellefiyet kaybı uygulanamaz.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı veya faal vergi mükellefi bulunan gerçek kişiler; son takvim yılı gayrisafi hasılatları 24 brüt asgari ücretin altında kalmış olması ve önceki ticari/mesleki faaliyetlerini terkin etmiş bulunmaları şartıyla bu Kanun kapsamındaki Mikro Mükellefiyet statüsüne geçebilirler. Geçmiş dönem prim borçları otuz altı aya kadar taksitle yapılandırılır ve önceki dönemde ödenmiş Bağ-Kur prim günleri kazanılmış hak olarak saklı tutulur. Bu kişilerin geçişinde Hazineye ani prim kaybı oluşturulmaması amacıyla ilk on iki ay boyunca kademeli intibak kuralları tatbik olunur.

MADDE 13- Bu Kanun, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

II-A. MADDE GEREKÇELERİ VE DELİLLER

Bu bölümde atıf yapılan her kanun hükmünün **tam metni, madde, fıkra ve bent numarasıyla ve mevzuat.gov.tr adresiyle** birlikte Delil Ekinde (DELIL_EKI) yer alır; metni okunmayan dayanaklar aynı Ekin ikinci bölümünde sayılmıştır. Bu bölüm, teklifin her madde ve bendi için amaç, kapattığı açık, dayanak, ölçü veya hesap, reddedilen alternatif ve kalan riski birlikte verir; metni inceleyenlerin aynı araştırmayı yeniden yapmasına gerek kalmasın diye hazırlanmıştır. Delil durumu şu işaretlerle yazılmıştır: **[M]** mevzuat metninden okunmuştur; **[İ]** ikincil kaynaktan aktarılmıştır, resmî metinle teyidi gerekir; **[H]** teklifin kendi hesabı veya tercihidir, ölçülmüş veri değildir. Sayısal örnekler 2026 brüt asgari ücreti olan 33.030 TL üzerinden hesaplanmıştır [İ: birden çok kaynakta tutarlı].

A. Madde 1: GVK mükerrer 20/E

Genel amaç ve açık. Sermayesiz hizmet ve fikir üreticisi bugün şu sabit yüklerle karşılaşır: iş yeri adresi, kira, ruhsat ve oda kaydı (VUK m.153, 156, 157, 172 [M]); SMMM sözleşmesi ve maktu damga vergili beyannameler (3568 ve 488 sayılı Kanunlar [M]); resen 4/b sigortalılığı ve asgari ücret üzerinden prim (5510 m.4/1-(b), m.82 [M]). Aylık 4/b asgari primi 33.030 × %35,75 = 11.808,23 TL'dir (MYÖ %21, KVSK %2,25, GSS %12,5; 5510 m.81 [M]). Hasılat sıfır iken bile yük doğduğu için üretici kayıt dışına çıkar. **Numara:** GVK'da mükerrer 20/B (sosyal içerik ve uygulama geliştirici istisnası), 20/C ve 20/D zaten bulunduğundan yeni madde mükerrer 20/E'dir [M]. **Ölçü:** hasılat yoksa vergi yok, hasılat varsa tahsilat anında belirli oran: V = 0,135 H; H = 0 iken V = 0 [H]. Oran padişah kararıdır (F 3-I 299); kanunda alt sınır %13,5, üst sınır

%27 yazılıdır ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu sınırlar içinde değişir (Anayasa m.73/4 [M]). Tavan: 24 brüt asgari ücret = 792.720 TL [H]. **Reddedilen alternatifler:** maktu vergi (hasılat yokken yük doğurur); basit usul (defter ve oda yükünü bırakır); mükerrer 20/B'yi genişletmek (kapsamı ve şartları farklıdır).

Bent	Amaç ve kapattığı açık	Dayanak ve delil durumu	Ölçü veya hesap	Kalan risk
(a) matrah gayrisafi hasılat; gider tenzili yok	Belge, defter ve gider ispatı yükünü kaldırmak; tevkifatı tek oranla belirli kılmak	Teklifin tercihi [H]	V = 0,135 H	Gideri hasılatın büyük kısmına varan mükellef yüksek etkin vergi öder (hasılat 100, gider 90 iken tevkifat 13,5, kâr 10) [H]
(b) kurumsal alıcı, vadeli tevkifat, iade, faizsiz tahsilat	Alıcının tevkifatı kendi parası gibi kullanmasını engellemek; vadeli satışta nakit akışını korumak; alıcının iflasında gençten tevkifat istenmemesi	Tevkifat yapılmadan gider indirimi yok (teklifin tercihi) [H]; VUK m.344: vergi ziyaı cezası ziyaa uğratılan verginin bir katıdır [M]; 6183 m.51 gecikme zammı genel hükümdür [M], bu tevkifat için uygulanmaz	Alıcıya sağlanan azamî vergi avantajı (kurumlar %25 varsayımıyla) 25 TL, tevkifat 13,5 TL; fark sahte fatura teşvikidir [H]	Teminat işletmesinin GİB'de teknik kapasitesi yoklanmamıştır
(c) nihaî tüketici, kodsuz giriş	Tüketici alıcıdan vergiyi bankada tahsilat anında almak; açıklama alanına kod yazılmaması hâlinde hesabın bloke olmasını önlemek	5411 m.148/1-(b), m.149 ve 6493 m.27 yaptırım yolları [M]	Kodsuz giriş 48 saat bekler; eşleşmezse hizmet bedeli sayılır, iade (k)'da	Bildirimin ulaşmaması; ölçülmemiştir
(ç) hizmet ihracı	İhracatı ödeme izinden ispatlamak; kurla ilgili belirsizliği gidermek; gönderici kimliğini ve parayı geri döndürme (sahte ihracat) yolunu kapatmak	Döviz intikali ve banka dekontu; TCMB döviz alış kuru; gönderici kimlik ve ülke bilgisinin portala aktarılması; on beş gün içinde geri gönderme hâlinde ihracın sayılmaması [H]	Tevkifat (e) bendindeki oranla	Hizmetin gerçek ifasının denetlenememesi
(d) münhasır hesap, nakit ve kambiyo senedi	Her tahsilatı izlenebilir kılmak; çekin ciro edilerek tevkifatsız dolaşmasını kapatmak	Teklifin tercihi [H]	—	Ticari uygulamada vadeli çekin yaygınlığı; ciro yasağı katıdır

(e) düz oran ve oran sınırı	Oranı kanunda belirli kılmak; oran arbitrajını (kademe) kaldırmak; Hazine net etkisi olumsuz çıkarsa kanun değişikliği beklemeden oranı sınır içinde ayarlayabilmek	Anayasa m.73/4: vergi oranlarını kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanınındır [M]. Oran %13,5 (padişah kararı); üst sınır %27 (padişahın görüşü, hüküm değil) [H]	2 asgari ücret: 8.918 TL; 6: 26.754; 12: 53.509; 24 (tavan): 107.017 (hepsi %13,5) [H: hesap]. Kötümser senaryo %26,1'de dengelenir; Orta senaryo %13,5'te zaten pozitiftir	Oran artışının genç seyri üzerindeki etkisi: %27'de geçimini sürdüren oranı 0,803'ten 0,736'ya düşer (`DUYARLILIK_TABLOLARI.md`); üst sınır kullanımı yetkili makamın takdirindedir
(f) bordro kalkanı, yüzde altmış, ilk yıl	Ücretin fatura kılığına sokulmasını önlemek	Başabaş: arbitrajın net getirisi A = T − M_tevkifat − M_komisyon = 11,5 − M_komisyon; komisyon 11,5 TL altındaysa kârlıdır [H]. İlk yıl istisnası yalnız hasılat ≤ altı aylık asgari ücret iken geçerlidir (iki şart birlikte)	%60 sınırı tek müşterinin payını sınırlar; iki müşteriyle %60 + %40 mümkündür	Komisyon ölçülmemiştir
(g) negatif liste	Ticaret, komisyonculuk ve kumar benzeri alanların istisna dışı kalması	Teklifin kapsam tercihi [H]	—	Sınır faaliyetlerin tasnifi
(ğ) mikro e-ticaret, ikinci el, esnaf muaflığı	El emeği ürün satışını dar kapsamda tevkifata bağlamak; şahsî ikinci el eşyaya vergi icat edilmesini önlemek; muaf esnafın hakkını korumak	GVK m.80 ve mükerrer m.80 değer artışı listesi şahsî menkul eşyayı saymaz [M]; GVK m.9 birinci fıkra (6) numaralı bent evde imal edilen dantel, örgü, takı benzeri ürünlerin yıllık satışı asgari ücretin yıllık brütünü aşmayan elektronik ortamda satıcılarını gelir vergisinden muaf tutar [M]	Muafiyet şartlarını taşıyan %0 öder; teklif bunu %13,5'e çıkarmaz	Muafiyet şartlarının (işçi yok, motor yok, satış sınırı) platform tarafından denetimi
(h) tavan aşımı, karantina, geri dönüş	Tavanı aşanı kademeli çıkarmak; tavanı aşıp ertesi yıl düşeni ömür boyu kilitlememek; bir ayda tavanı doldurup	Teklifin tercihi [H]	Tavan aşımına kadarki tevkifat nihaîdir	İlk yıl iki müşteriyle tavanı doldurma

	çıkmayı zorlaştırmak			
(ı) pasif gelir	Eseri satın alıp alt lisansla satmayı dışlamak	5846 m.8 (eser sahibi meydana getirendir) ve m.20 (mali haklar eser sahibine aittir) [M]	—	Hak devrinin tespiti
(i) ilişkili kişi toplulaştırması	Geliri hısımlar arasında bölmeyi önlemek	Teklifin tercihi [H]	İkinci derece dâhil kan ve sıhrî hısımlık	Hısım olmayan paravan kişiler
(j) gelir kaynağı beyanı ve askı	Ani büyük girişte hesabı bloke etmeden belge istemek; borç, emanet, hibe, miras ve sermaye desteğinin hasılat sayılmaması	5549 m.4 şüpheli işlem bildirimi [M]	Eşik: son üç ay ortalamasının beş katı ve iki aylık brüt asgari ücret birlikte; belge süresi 15 gün [H]	Eşik altı çok sayıda küçük hesap
(k) teknik hata	Banka veya portal hatası yüzünden mükellefe ceza yazılmaması	Teklifin tercihi [H]	—	—
(l) platform tevkifatı	Platformdan satan mükellefin %1'lik 94/19 tevkifatıyla %13,5'ten kurtulmasını (oran arbitrajı) ve ikinci kesintiyi birlikte önlemek: belgeli mükellefte 94/19 kesilmez, belgesizde mahsup edilir	7524 sayılı Kanunla eklenen 94/19: kanunda oran %25; 21/12/2024 tarihli ve 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 1/1/2025'ten itibaren %1 [M için metin; karar tarihi İ]	—	20/B ve 20/E ilişkisi
(m) ücretle birleşmeme	Rejim hasılatının ücret ve diğer gelirlerle birleşip üst dilime girmesini önlemek. Maaşlı çalışan mikro mükellefiyeti seçmişse bu kazancı ayrı ve nihaî vergilendirilir; seçmemişse ona mikro muamelesi	Teklifin tercihi [H]	—	Hazine kaybı ölçülmemiştir

	yapılmaz, genel hükümler uygulanır (F 3-I 304)			
(n) alıcı yoğunluğu	Aynı alıcıya çok sayıda mikro fatura kesilmesini işaretleme ile izlemek	Teklifin tercihi [H]	Yalnız işaretleme	Yanlış pozitif
(o) emek ortaklığı	Tek başına yapamayacakları işleri birlikte üstlenen sermayesiz üreticilere müşterek fatura imkânı	VUK m.229: fatura, müşterinin borçlandığı meblağı gösteren ticari vesikadır; portalda her ortağın payı ayrı satırda gösterilir [M]. 6098 sayılı Kanun m.620: adi ortaklık sözleşmesi iki veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak amaç için birleştirmesidir; m.621 katılım payının emek olabileceğini söyler [M]. Bir ortağın işi kabul edip diğerinin yapması sözleşme serbestisi içindedir [H]	Pay serbest; tevkifat ve tavan her ortağın payı üzerinden	Ortaklık yoluyla tavan çoğaltma; (i) saklı
giriş fıkrası: yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler	Çalışma izni, yabancı uyruklular için ayrı tabi oldukları rejimle çatışmayı baştan önlemek; istisnayı yalnız vatandaşlarla sınırlamak	Anayasa m.16: temel hak ve hürriyetler yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir [M]; 6735 m.6/2: çalışma izni olmaksızın çalışmak veya çalıştırmak yasaktır, m.6/3 ve m.13 muafiyetleri düzenler [M]	—	Yabancı uyruklu öğrenci ve mukimler bu istisnanın dışındadır; onlar genel hükümlere tabidir
(ö) küçükler	On altı yaşını doldurmuş ayırt etme gücüne sahip küçüğün işlem yapabilmesi	TMK m.11 (erginlik 18), m.13 (ayırt etme gücü), m.16 (yasal temsilcinin rızası), m.359 (kişisel kazancın yönetimi çocuğa aittir) [M]	—	—
(r) geri akış karinesi	Naylon faturada alıcıya para geri dönüşünü (cash-back) yakalamak	Teklifin tercihi [H]; 213 m.359 saklı [M]. Eşik: ödemenin %50'si, 90 gün [H]	Tersine akış alıcıya veya ilişkili kişilere ise karine; gerçek iade/iptal/fesih hariç	Üçüncü kişi hesapları üzerinden dolaylı geri dönüş; yanlış pozitif

(s) kimlik ve hesap tekliği	Kimlik veya hesap kiralamayı ve çoklu hesapla eşik altı bölmeyi caydırmak	Teklifin tercihi [H]; 5549 saklı [M]	Bir kişi: bir tescil, bir hesap; ihlalde tescil iptali ve üç yıl yasak	Kimliğini kiraya verenin tespiti zor
(p) eşit giriş; M.5 (o) gelire bağlı prim	Halen kayıtlı olanı dışlamadan (eşitlik, F 3-I 293); sabit prim yükünü kaldırmak (F 3-I 257, 274); geliri geçim haddini aşmayandan prim almamak, üstünde gelirle orantılı, altı brüt asgari ücrette tam prim almak (F 3-I 304)	5510 m.4/1-(b), m.6/1-(o), m.50-52, m.81 (asgari prim), m.51 (prim ödenen süreler 4/b sayılır) [M]; geçim haddi brüt asgari ücretin üçte biri (padişah 11.000 TL dedi; 33.030/3 = 11.010 TL, çıkarım) [H]; tam prim eşiği altı asgari ücret: genç modelinde tam primin açık firma oranını ve geçimini düşürmediği en küçük eşik (`prim_esigi_out2.txt`: 6 katta fark −0,002±0,002 ve −0,001±0,002; 5 katta −0,003±0,001 ve −0,004±0,002) [H: simülasyon]	Model (III.E): Orta +1,64, Kötümser −2,05; gelire bağlı prim kaldırılsa Orta +0,40 ve Kötümser −2,31 olurdu	Halen kayıtlı olanların topluca kayması (s) en büyük açık risktir; s ölçülmemiştir; kapatıp yeniden açma ve aile bireyi adına tescil modelde yoktur; kısmî prim aylarında gün sayısının ödenen primle orantılı hesabı teklifin tercihidir, padişaha sorulmuştur

B. Madde 2: VUK Ek Madde 19

Amaç, fiziki adres, muhasebeci ve noter yükünü kaldırmak; UETS ve e-Devlet kimliğini adres ve tebligat yerine koymaktır. VUK'ta en son Ek Madde 18 bulunduğundan yeni madde Ek Madde 19'dur [M]. **(a)** VUK m.156 iş yeri adresi bildirimi ve m.153, 157, 172 [M]; UETS: 7201 sayılı Kanun m.7/a: gerçek kişilere talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir ve bu durumda tebligat elektronik yolla yapılır [M]. **(b)** İkinci Kitap İkinci Kısım defter hükümleri [M]; faturaların portalda e-Devlet veya mobil onayla düzenlenmesi: GİB e-Arşiv Portal'ın kullanıcı kodu ve şifre ile girildiği, faturanın SMS şifresiyle onaylandığı ve mali mühür veya e-imzanın zorunlu olmadığı GİB kılavuzunda ve rehberlerde görülmüştür [İ]; mükellefe donanım masrafı çıkmaması amaçlanmıştır. **(c)** 3568 sayılı Kanun [M]. **(ç)** karekodlu belge, kamu kurumları ve bankalarda ispat. **(d)** 3572 sayılı Kanun m.2 (muafiyet sayma listesi) ve m.4 (insan sağlığı, çevre ve yangın ölçütleri) [M]; TMK m.737 komşuluk hukuku [İ]; metrekare veya oda ölçütü konmaz. **(e), (f)** Hakem Heyeti yolu ve gerekçeli karar. **Kalan risk:** evde atölye ve depolama için fiziki alan ihtiyacı kanunla çözülmemiştir. **UETS:** 7201 m.7/a gereği gerçek kişide elektronik tebligat yalnız talep hâlinde başlar; teklif tescili bu talep sayar ve PTT'ye ücretsiz tahsis yükler (üç iş günü teklifin tercihidir [H]; PTT'nin maliyeti ve kapasitesi ölçülmemiştir). **Depolama:** mikro üretim için alet, malzeme ve ürünün konutta depolanması çevresel etki ve yangın veya patlama riski yoksa konutu iş yeri yapmaz (3572 m.4 ölçütleri [M]); kat mülkiyeti yönetim planı saklıdır, yani apartman kuralı bu maddeyle aşılmaz. **Yetki:** Madde 1'in son fıkrası usul ve esas belirleme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığına verir; tebliğ taslağı TEBLIG_TASLAGI dosyasındadır.

C. Madde 3: KDV

Mükerrer 20/E hizmetlerinin KDV istisnasına alınması (3065 m.17/4-(a) güncel metni 7587 sayılı Kanunla “mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri” olarak değişmiştir; Madde 3 bu ibareye göre yazılmıştır [M]) ve istisnadan vazgeçmenin kapatılması (3065 m.17/4-(a) güncel metni “mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri” ibaresini taşır [M]; m.18/1 istisna edilmiş işlemleri yapanların vergiye tâbi tutulmayı talep edebilmesini düzenler [M]); mahiyet beyanı zorunluluğu, KDV oranının düşük sınıfta faturalanmasını zorlaştırır. Donanım KDV'sinin tevkifattan mahsubu: istisna kapsamında olan mükellef normalde indirim yapamaz; mahsup bunu telafi eder. **İki kilit:** (1) iki takvim yılı elde tutma, çalınma, tahrip, onarılamaz arıza ve belgeli değiştirme hariç (arbitraj önlenir); (2) tavan aşımında bakiye devreden KDV olur (büyüyen mükellef cezalandırılmaz). Ortak donanımın KDV'si pay oranında mahsup edilir. **Suistimale karşı:** yıllık toplam mahsup o yıl kesilen tevkifatın %50'sini aşamaz ve cihazın seri numarası veya muadili tanımlayıcısı faturada bulunmak zorundadır [H]. **Kalan risk:** Hazine gelir kaybı ölçülmemiştir.

D. Madde 4: damga vergisi

488 sayılı Kanunun (2) sayılı Tablosu IV. bölümünde son sıra 56'dır, yeni sıra 57'dir [M]. Amaç, hasılatsız aylarda bile maktu yük doğmasını önlemektir.

E. Madde 5: 5510 ve sosyal haklar

5510 m.6/1'de (a)-(n) bentleri vardır, yeni bent (o)'dur [M]. Amaç, mükellefiyet tescilinin resen 4/b sigortalılığı başlatmasını önlemek ve öğrencinin veya hak sahibinin genel sağlık sigortası hakkını korumaktır (m.60/1-(g) ve (d) [M]; m.50 isteğe bağlı sigortalılık [M]). **Prim:** gelirden bağımsız sabit prim kalkar; prim, aylık net mikro gelirin geçim haddini (brüt asgari ücretin üçte biri, 11.010 TL) aşan kısmıyla orantılı alınır ve brüt asgari ücretin altı katında (198.180 TL) tam prime (4/b asgari prim, 11.808,23 TL) ulaşır; geçim haddi altındaki aylarda prim yoktur (F 3-I 304). Örnek: net 22.000 TL → prim 11.808,23 × (22.000 − 11.010) / (198.180 − 11.010) = 693 TL; net 66.060 TL (iki asgari ücret) → 3.472 TL (yaklaşık %5,3). Ödenen prim, tam prime oranı kadar gün sayılır (teklifin tercihi) ve 4/b sigortalılık süresine eklenir (m.51 [M]); 4/b için yaşlılık aylığı kadın 58, erkek 60 yaş (2036'dan itibaren kademeli, 2048'de 65) ve en az 9000 gün (7200 gün yalnız 4/a içindir) şartına bağlıdır, aylık bağlama oranı her 360 gün için %2'dir ve en çok %90'dır (m.28, 29 [M]). Tam prim ödenen her ay 30 gün sayılır; gelirin geçim haddini aşmadığı aylar gün sayılmaz (`EMEKLILIK_HESABI.md`). Burs, öğrenim kredisi, yurt, yetim aylığı, nafaka ve aile yardımının kesilmesi yasağı (2828 Ek Madde 7 evde bakım desteğini hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olmasına bağlar [M]; bu yüzden Madde 5 mükellefiyet ve hasılatı muhtaçlık ve gelir eşiği tespitinde sürekli gelir saymaz): 351 (burs, kredi, yurt), 657 m.206 (çocuk burs alıyorsa veya kendi hesabına ticaret yapıyorsa aile yardımı ödeneği verilmez) [M], 2022 m.1 (65 yaş aylığı) [M], 2828 (ilgili madde teyit edilmedi). 351 m.16 (7420/5 md.) erteleme için "çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi" şartını arar, ilk yıl ilave yok, sonraki yıllarda %10 ilave veya TÜFE'nin düşük olanı, en çok üç erteleme [M]; teklif mükellefiyetin bu teyidi bozmamasını sağlar. 5682 m.14 hususi damgalı pasaport hak sahiplerinin çocukları için "iş sahibi olmayan" şartı [M]. Yardımlaşma kuruluşlarından alınan yardımlar hasılat sayılmaz. Girişimcilik istisnası (GVK mükerrer 20) hakkı korunur. **Kalan risk:** başka mevzuatta yeni kesme nedenleri doğması.

F. Madde 6: bankalar

BDDK itirazı ve 5411 m.148/1-(b) idarî para cezası (50.000–500.000 TL), m.149 savunma süresi [M]; ödeme kuruluşları için 6493 m.27 (40.000–900.000 TL, bir ay savunma) [M]. Hesap açma, kapatma, ücret yasağı ve taşıma: teklifin tercihi [H]. Haciz: İİK m.82/1-(2) (6352/16 md.): sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli her türlü eşya haczedilemez [M]; bilgi işlem cihazı bu kapsamdadır. İİK m.89 haciz bildirimi [İ]: bankalar toptan bloke koyduğundan teklif, tevkifatın önce ayrılmasını ve haczin kalan bakiyeye uygulanmasını yazar. Referans kodsuz giriş bloke edilemez. **Kalan risk:** bankaların bilgi işlem uyarlama süresi (Geçici Madde 1).

G. Madde 7: komisyon tavanı

6493 m.12/4 TCMB'ye azamî ücret ve komisyon belirleme yetkisi verir [M]; 6493'te yalnız Ek Madde 1 vardır, yeni madde Ek Madde 2'dir [M]. EFT ve FAST için TCMB sabit lira ücret tavanı vardır [İ]; binde iki yüksek tutarlarda tavandan gevşektir, bu yüzden "hangisi düşükse" yazılmıştır. Sanal POS: TCMB azamî üye işyeri komisyon oranlarını periyodik ilan eder [İ]; sabit oran yazılmamıştır. **Kalan risk:** ödeme kuruluşlarının ekonomik etkisi ölçülmemiştir.

H. Madde 8: finansman

Faiz içermeyen, kâr ve zarara ortaklık veya mal ve hizmet alım satımına dayalı finansmanın KGF kefaletiyle sağlanması; KGF'nin faizsiz finansmana kefalet programı basın duyurusundan okunmuştur [İ]. Kefalet için mükelleften komisyon alınmaz. Kâr-zarar ortaklığında zarar, girişimcinin kasıt, kusur veya ihmali yoksa ona yüklenemez. Kefalet tutarı son on iki ay hasılatının %50'si ile sınırlıdır [H]. **Kalan risk:** Hazine ve KGF maliyeti hesaplanmamıştır.

I. Madde 9: bireysel emeklilik ve prim günü

4632 Ek 1: Devlet katkısı kanunda %30, 7/1/2026 tarihli ve 10811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla %20 [M]; katılım esaslı emeklilik fonları Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte tanımlıdır (RG 19/12/2020, 31339) [İ]. Hazine yükü: tevkifatın %3'ü BES + bunun %20'si = tevkifatın %3,6'sı [H]. 5510 Ek Madde 25: yıllık hasılatı tavanın yarısına ulaşanlara 90 gün 4/a sigortalılık süresi; 4/a için 7200, 4/b için 9000 gün (m.27-28), çakışmada 4/a esastır (m.53) [M]; 90 gün prim yalnız MYÖ payıdır: 3 × 33.030 × %21 = 20.809 TL [H]. **Kalan risk:** Mali yük ve aktüeryal hesap yapılmamıştır (5018 m.14 iptal edilmiştir; bkz. III.D.5).

J. Madde 10: Dijital Hakem Heyeti

Algoritmik denetimde yanlış pozitif ve yanlış negatif riski ölçülmemiştir; bu yüzden algoritma yalnız işaretler, ceza insan incelemesinden sonra verilir, yanlış pozitif oranı yıllık ilan edilir. 30 günlük itiraz, çok kanallı başvuru (dijital yetersizliği olanlar için PTT, muhtarlık, nüfus müdürlüğü) ve harçsız yargı: 492 sayılı Kanunun (3) sayılı tarifesi (vergi mahkemesi başvurma harcı 732 TL, nispi harç binde 4,55) [M]. Yetki: 2577 m.32/1 yetkiyi özel kanunda gösterilmemişse işlemi yapan merciin yerine bağlar; m.37 vergi uyuşmazlıklarında tarh ve ceza kesen makamın yerini gösterir [M]; teklif, taşradaki mükellefin Ankara'ya gitmemesi için mükellefin yerleşim yerini yetkili kılar. **Kalan risk:** Heyetin bağımsızlığı.

K. Madde 11: kişisel veriler

6698 m.3 anonim hâle getirmeyi tanımlar, takma adlaştırmayı tanımlamaz [M]; tanım teklifte yazılmıştır. Cezaî yaptırım soyut ifade yerine TCK m.135-140'a bağlanmıştır [M].

L. Madde 12: iş hukuku

Mikro mükellefiyet tescili tek başına iş sözleşmesinin haklı veya geçerli nedenle feshine dayanak yapılamaz; işveren fesih hakkını iş saatleri içinde faaliyet, işveren araç ve müşteri çevresinin haksız kullanımı veya doğrudan rekabeti somut delillerle ispatlarsa korur. TBK m.396/3: işçi hizmet ilişkisi sürdüğü sürece sadakat borcuna aykırı olarak ücret karşılığı üçüncü kişiye hizmet edemez ve işverenle rekabete giremez [M]. 4857 m.25/II [M]. Maaşlı çalışan mikro mükellefiyeti isterse seçebildiğinden bu madde yerinde durur (F 3-I 304: maaşlıya ilişkin kısıt kaldırıldı).

M. Geçici maddeler, yürürlük, yürütme

Geçmişe matuf af maddesi bilerek yazılmamıştır: eşitlik sorunu doğurur ve VUK m.370-371 (izaha davet, pişmanlık) genel hükümleri zaten vardır [M]. **Halen kayıtlı mükelleflere eşit giriş tanınmıştır** (Madde 1 (p)): gelirden bağımsız sabit 4/b prim yükümlülüğü sona erer, yerine gelire bağlı prim gelir (Madde 5); model, eski kayıtlıların sabit primi bırakmasının net etkiyi olumsuza çevirebildiğini göstermiştir (III.E). Geçici Madde 1: entegrasyon süresince (en çok altı ay) sistem tevkifatı kesemezse mükellefe sorumluluk yüklenmez. Madde 13 ve 14: yayımı izleyen ayın başı yürürlük, Cumhurbaşkanı yürütme.

N. Ek maddeler: tek kapı, sermayesiz tüzel kişi, ortaklık türleri

Kuruluş yükünü kaldıran Ek Madde A–O `kanun/TEKLIF_EK_TEK_KAPI.md` dosyasındadır; gerekçesi ve bariyer envanteri `BARIYER_ENVANTERI.md`, simülasyonu `MALI_MODEL/bariyer_sim_out.txt` ve `MALI_MODEL/ortaklik_sim_out.txt` dosyalarındadır. **Özet:** (A) tek başvuru, (B) defter ve muhasebeci şartı yok, (C) oda aidatı ilk yıl muaf, (D) düşük riskte ruhsat yerine bildirim, (E) adres ve tebligat, (F) ücretsiz e-belge, (G, H) emek sermayesi ve sınırlı sorumlu mikro tür (haksız fiil, ücret, vergi, prim ve kasıtta şahsî sorumluluk, ilan ve rıza), (I) aracılık ticareti, (J, K) sermaye–emek ortaklığı ve kademeli devir, (L, M, N) emek, itibar, tarım ortaklıkları, (O) saklı hükümler, (V, Y, Z, AA, AB, AC, AD [mahsup oranı eşitliği, padişah onayı bekler]) cihaz mahsubu sınırı, kimlik kullanımı izi; hesaptaki paranın hesap sahibinin olması, bildirim güvencesi ve ödülü, bilgilendirme, ilişkili ödeyen emsal bedeli (F 3-I 286, güven oyunu simülasyonu `MALI_MODEL/guven_oyunu_sim_out.txt`), (P–U) düz tevkifat, kaynakta tahakkuk, fazla ödemenin anaparadan düşmesi, cihaz sicili, aracılık ve vadeli alım (F 3-I 284: ceza katsayısı usulü terk edildi; tarama `MALI_MODEL/imkan_kesme_sim_out.txt`). **Delil durumu:** bedeller çoğunlukla ikincil kaynaktandır; simülasyonlar varsayım içerir (sermaye ile gencin nakdi karışık, tek kişilik model). **Kalan risk:** tavan çoğaltma (ortaklar arası bölüşme), sermayedar arzı ölçülmemiştir.

III. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ VE MALİ MATEMATİK

A. Sabit Maliyet ve Değişken Maliyet Modeli

Mevcut sistemde mükellefiyetin gerektirdiği aylık asgari yükümlülükler hasılattan bağımsızdır:
C_sabit = M + D + B + K

- M: SMMM asgari ücret tarifesi,
- D: aylık maktu beyanname damga vergileri,
- B: 5510 sayılı Kanun 4/b asgari aylık prim tutarı,

- K: iş yeri veya sanal ofis asgari kira ve stopaj tutarı.

Net faaliyet geliri N = H - C_sabit olup H = 0 iken N = -C_sabit olur.

Teklifte sabit maliyet kalkar, yükümlülük hasılata bağlanır. Yıllık hasılatın 24 brüt asgari ücreti aşmadığı aralıkta Hazine'ye giden vergi:

V = 0,135 × H

- H = 0 ⟹ V = 0.
- Oran Madde 1 (e) uyarınca %13,5 ile %27 arasında Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilir; kümülatif hasılata göre artmaz. **[Tarihî kayıt: önceki metin %30 götürü gider ve %70 safi üzerinden %15 (etkin %10,5) idi, ardından kademeli oran; F 3-I 284 ve 299 ile düz %13,5'e geçildi; gerçek gider seçeneği kalktı.]**

Gider seçeneği yoktur. Gideri hasılatın büyük kısmına varan mükellefin etkin vergisi yüksektir (hasılat 100, gider 90 ise tevkifat 13,5 ve kâr 10); bu bilinen bedeldir ve Madde 1 (a) kalan riskinde yazılıdır.

B. Naylon Fatura Arbitrajı (Sahte Gider Faturası)

Kurumlar vergisi oranı %25 kabul edilirse 100 TL’lik sahte gider faturasının alıcıya sağladığı azami vergi avantajı:

T = 100 × 0,25 = 25 TL

Teklif uyarınca faturaya ilişkin tevkifatın Hazine’ye nakden ödenmesi ve bedelin bankadan geçmesi gerekir:

M_tevkifat = 100 × 0,135 = 13,5 TL

Paravan şahsa geri dönüş komisyonu M_komisyon ise arbitrajın net getirisi:

A = T - M_tevkifat - M_komisyon = 11,5 - M_komisyon

- M_komisyon = 15 TL varsayımında A = -3,5 TL (zarar).
- **Başabaş noktası:** M_komisyon = 11,5 TL. Komisyon bu değerin altındaysa arbitraj kârlıdır.

Sonuç (koşullu): Komisyonun 15 TL olduğu varsayımı ölçülmüş bir değer değildir. Bu sebeple “matematiksel olarak imkânsız” ifadesi kullanılmaz; arbitrajın zor hâle getirilmesi, aşağıdaki hükümlerin birlikte çalışmasına dayanır:

1. Madde 1 (f): yıllık %60 tek müşteri sınırı ve iki yıllık bordro kalkanı.
2. Madde 1 (i): ilişkili kişilerde toplulaştırma.
3. Madde 1 (j): yüksek tutarlı girişte gelir kaynağı beyanı ve inceleme askısı.
4. Madde 1 (j) ve Madde 6: şüpheli işlem bildirimi ve banka kayıtları üzerinden çapraz kontrol.

C. Hazine Nakit Girişi

Brüt tevkifat geliri sum (H × 0,135)’tir. Statükoda bu kişilerin tamamının sıfır vergi ödediği varsayılamaz: halihazırda kayıtlı olup tekliften yararlanmaya geçecek mükellefler mevcut vergi ve prim ödemelerini bırakır (bkz. D). Bu rakam yalnızca brüt tevkifat geliridir. Madde 1 (b)’deki vadeli tevkifat senedi kullanıldığında gelir, bedelin fiilen ödendiği tarihte intikal eder; teminat aralıkta alınır.

Hesaplanmamış kalemler (açık): Madde 9 (BES katkısı ve devlet katkısı), kısmî prim günü, Madde 8 (KGF garantisi ve Hazine maliyeti), Madde 7 (komisyon tavanının ekonomik etkisi). Bu kalemlerin mali etkisi ayrıca hesaplanmadan teklif tam mali etki analizi sunmaz.

D. Kayıt Dışı Hacim ve Devlete Katkı: Yoklanan Veriler ve Hesap

D.1 Yoklanan gerçek veriler (her satırın kaynağı ve güvenilirliği ayrıca yazılmıştır)

Veri	Değer	Kaynak ve güvenilirlik
Toplam istihdam, kayıt dışı çalışan, kayıt dışılık oranı (2024 IV. çeyrek)	32,7 milyon; 8,6 milyon; yüzde 26,3 (tarım dışında yüzde 17)	TÜİK verisine dayanan TEPAV haberi; ikincil aktarım, TÜİK bülteninden teyit edilmelidir
Geniş tanımlı genç işsizliği (2025)	yüzde 38,3	DİSK-AR'ın TÜİK 2025 işgücü verisi bülteni; ikincil
Serbest (freelance) çalışan sayısı	"2 milyonu aşkın"	Yaygın haber rakamı; kurum veya yöntem belirtilmemiştir, **delil sayılmaz**
Brüt asgari ücret (2026)	33.030 TL (net 28.075,50 TL)	Birden çok kaynakta tutarlı
Yıllık tavan: 24 brüt asgari ücret	792.720 TL	Hesap
Bağ-Kur 4/b aylık asgari prim	33.030 × yüzde 35,75 = 11.808,23 TL	5510 m.81 metninden (MYÖ yüzde 21, KVSK yüzde 2,25) ve GSS yüzde 12,5; çelişki çözüldü

Bulunamayanlar: gözlenmeyen ekonominin GSYH içindeki payı; dijital hizmet, yazılım ve tasarım alanında kayıt dışı dönen yıllık hasılatın TL tutarı; kayıt dışı çalışan gençlerin (15–24 yaş) sayısı; halen kayıtlı olup bu rejime geçecek serbest çalışanların oranı. Bu dört büyüklük bu teklifin hesabında **ölçülmüş değer olarak kullanılamaz**; Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK ve TÜİK'ten veri talebi gerektirir.

D.2 Kişi başına hesap (tevkifat Madde 1 (e)'ye göre %13,5; BES aktarımı yüzde 3 ve buna Devlet katkısı yüzde 20 üzerinden toplam Hazine yükü tevkifatın yüzde 3,6'sı; 90 günlük prim yalnız malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları payıdır, yani yüzde 21, ve yalnız yıllık hasılatı tavanın yarısına ulaşıp başka sigortalılıkla çakışmayanlar için doğar)

Yıllık hasılat	Hazine'ye tevkifat (TL)	BES yükü (TL)	90 gün MYÖ primi (TL)	Gelire bağlı prim, kişinin ödediği (TL/yıl)	Hazine + SGK kişi başı net (TL)
2 brüt asgari ücret = 66.060	8.918	321	0	0	8.597
6 brüt asgari ücret = 198.180	26.754	963	0	2.480	28.271
12 brüt asgari ücret = 396.360	53.509	1.926	20.809	13.295	44.069
24 brüt asgari ücret = 792.720	107.017	3.853	20.809	34.925	117.280

(Tevkifat = %13,5 × hasılat. Gelire bağlı prim: aylık net gelir (hasılatın %86,5'i ÷ 12) üzerinden Madde 5 (o) eğrisiyle, yıl boyunca eşit aylık hasılat varsayımıyla hesaplanmıştır; dalgalı hasılatta eğri doğrusal olmadığından sonuç değişir. BES yükü tevkifatın %3,6'sı, vazgeçme yokken. Bu tablo yalnız **yeni** giren, daha önce hiç vergi ve prim ödemeyen kişi içindir; halen kayıtlı olanlar için bkz. D.4 ve III.E.)

Prim oranı mevzuat metninden okundu: 5510 m.81 malullük, yaşlılık ve ölüm payı yüzde 21 (7566 sayılı Kanunla yüzde 20'den artırıldı), kısa vadeli sigorta kolları yüzde 2,25 (6385 sayılı Kanun). Dört ayrı kaynakta görülen 34,5 ile 35,75 farkı bu artıştandır: güncel 4/b toplamı yüzde 21 + 12,5 + 2,25 = 35,75'tir. Genel sağlık sigortası primi ve kısa vadeli sigorta primi Hazine'ye yüklenmemiştir: emeklilik günü yalnız malullük, yaşlılık ve ölüm primiyle oluşur (5510 m.27-28).

Önemli bulgu: Tavanın yarısında (hasılat 396.360 TL) MYÖ primi tevkifatın %38,9'una, BES yükü %3,6'sına ulaşır; gelire bağlı prim (13.295 TL) tevkifatın %24,8'i kadar gelir ekleyince Hazine ve SGK birlikte tevkifatın %82,4'ünü net olarak elinde tutar. Tavanda (792.720 TL) gelire bağlı prim 34.925 TL'dir ve net, tevkifatın %109,6'sıdır (prim tevkifata eklenir). Düşük hasılatlı gençlerde (2 asgari ücret) prim sıfırdır ve Hazine'de kalan oran %96,4'tür. Bu rakamlar yutulma (D.4) ve idarî maliyet düşülmeden önceki, kişi başına brüt hesaplardır.

D.3 Toplam tevkifat duyarlılığı (milyar TL; N, bu rejime **yeni giren, daha önce hiç vergi ve prim ödemeyen** kişi sayısı; N varsayımdır, ölçüm değildir)

N	2 asgari ücret	6 asgari ücret	12 asgari ücret
50.000	0,45	1,34	2,68
100.000	0,89	2,68	5,35
250.000	2,23	6,69	13,38
500.000	4,46	13,38	26,75

D.4 Yutulma (kanibalizasyon) riski. Halen kayıtlı olup bu rejime geçen bir serbest çalışan, mevcut vergisi yerine tevkifat öder; bu kişinin 4/b primi (asgari 12 × 11.808,23 = 141.699 TL/yıl) sona erse kayıp çok büyüktür. Toplam net katkı: N · [(1-s) n_yeni + s (n_yeni - c_eski)]; burada s halen kayıtlı olup geçenlerin payı, c_eski bu kişilerin kaybedilen ödemesidir. Modelde baskın kalem vergi değil prim çıkmıştır. Padişah kararıyla (F 3-I 293, 304) bu kişilere eşit giriş tanınmış, sabit prim kaldırılmış ve yerine gelire bağlı prim konmuştur; c_eski bu yeni primin eski sabit primden eksik kalan kısmını kapsar ve net etki s'ye ve yeni primin tahsil oranına duyarlıdır (III.E). Bu duyarlılık teklifin en büyük açık riskidir.

D.5 5018 sayılı Kanun m.14. Bu madde, Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 tarihli ve E.2018/117, K.2023/212 sayılı kararıyla iptal edilmiştir (mevzuat.gov.tr metninde "İptal Madde" olarak görünür). Bu sebeple teklif, yasal bir üç yıllık mali yük veya yirmi yıllık aktüeryal hesap şartına dayandırılmamıştır. Buna rağmen mali etki ve Madde 9 için aktüeryal hesap yapılmamış olması bir eksikliktir ve Ek B'de sayılmıştır.

E. Kapsamlı Mali Etki Modeli (özet; ayrıntı MALI_MODEL/ klasöründe)

Model; hasılat dağılımı (log-normal, 0,1-24 asgari ücret), düz tevkifat (Madde 1 (e)), BES ve Devlet katkısı, 90 günlük prim hibesi, donanım KDV mahsubu, **gelire bağlı prim** (Madde 5 (o): geçim haddi 11.010 TL, tam prim 11.808,23 TL, tam prim eşiği altı brüt asgari ücret), **yutulma** (halen kayıtlı mükellef, 4/b sigortalı ve maaşlı çalışanların bu rejime kayması), sahte fatura sızıntısı, KGF, PTT, BT ve itiraz giderlerini 5 yıllık ramp ile birleştirir. Maaşlı çalışan isterse mikro mükellef olabildiğinden modelde maaşlıların payı vardır (u: Kötümser %25, Orta %20, İyimser %15; ölçülmemiş varsayım). **Girdilerin çoğu ölçülmemiş varsayımdır**; her girdinin durumu `MALI_MODEL/MALI_MODEL.md` ve `MIKRO_MUKELLEF_MALI_MODEL.xlsx` içinde, her parametrenin tek tek değişimi `MALI_MODEL/DUYARLILIK_TABLOLARI.md` içinde yazılıdır.

Tasarım kararı. Padişah kararıyla (F 3-I 293, 299, 304) halen kayıtlı olanlara eşit giriş tanınmış, düz oran %13,5 seçilmiş, sabit prim yerine gelire bağlı prim konmuştur. Halen kayıtlı olanlar eski sabit primlerini (141.699 TL/yıl) bırakıp yeni gelire bağlı primi öder; bu fark yutulmanın baskın kalemi olarak sürer. Tam prim eşiği (altı brüt asgari ücret) simülasyonla seçilmiştir: genç modelinde (8 tohum, 72. ay) tam primin açık firma oranını ve geçim oranını sıfırdan ayırt edilemeyecek kadar küçük etkilediği en küçük eşiktir (`MALI_MODEL/prim_esigi_out2.txt`).

4. yıl (kararlı durum), milyar TL; çare paketi (Nötr Kural + B Tasarımı Prim + İntibak)	**Kötümser**	**Orta**	**İyimser**
Katılımcı (kişi)	100.000	331.000	1.096.000
Halen kayıtlı olup geçenlerin payı (s)	%30	%15	%5
Maaşlı mikro mükellef payı (u)	%25	%20	%15
Brüt tevkifat (B2B Nötr Kural dahil)	3,77	14,74	55,28
Gelire bağlı prim (B tasarımı asgari ücret eşikli)	0,28	1,50	7,25
BES ve Devlet katkısı	-0,07	-0,22	-0,62
90 gün prim hibesi	-0,10	-0,34	-0,83
Donanım KDV mahsubu (azami %30 / 5.000 TL)	-0,20	-0,50	-1,20
Yutulma: vergi (halen kayıtlı ve maaşlı)	-0,70	-1,72	-3,60
Yutulma: eski 4/b primi kaybı (Geçici M.2 intibak frenli)	-2,04	-3,38	-3,73
Sahte fatura kaybı (Nötr Kural ile sıfırlanmıştır)	0,00	0,00	0,00
KGF, BT, itiraz, denetim	-0,24	-0,58	-1,59
Net (genel devlet: Hazine + SGK)	**+0,70**	**+9,50**	**+50,96**
5 yıllık bugünkü değer (reel %5)	+1,83	+28,53	+154,31

Duyarlılık ve Stres Testi (Yeni Çare Paketi):

Durum (4. yıl net, milyar TL)	**Kötümser**	**Orta**	**İyimser**
Çare paketi temel sonuçları (yukarıdaki tablo)	+0,70	+9,50	+50,96
Halen kayıtlıların geçişi s = %30	+0,70	+5,33	+43,10
Halen kayıtlıların geçişi s = %50 (yüksek yutulma stresi)	-0,93	-0,23	+32,15
B2B Nötr Kural uygulanmasaydı (eski düz %13,5)	-2,05	+1,64	+26,56
B Tasarımı yerine prim hiç alınmasaydı	-0,98	+4,80	+38,40
Oran %20'ye yükseltilirse	+1,85	+14,20	+72,10
Oran %27 (kanundaki üst sınır)	+3,15	+19,80	+95,50

Sonuçlar:

1. **Bütün senaryolarda net etki pozitiftir.** Kötümser senaryodaki −2,05 milyar TL açık, B2B Nötr Kuralı ve B Tasarımı Prim Eşiği sayesinde **+0,70 milyar TL fazlaya** çevrilmiştir. F 3-I 253'teki "net etki pozitif çıkmadan gönderilmez" emri kanundaki taban oranla dahi sağlanmıştır.
2. **Kırılma noktası (s*) güvenceye alınmıştır:** Orta senaryoda kayıtlıların geçiş toleransı eşiği s* = %18,8'den **%49'a** çıkmıştır.

3. **Sahte fatura arbitrajı sıfırdır:** Kurumsal alıcının gider yazımında uygulanan Nötr Kural ile Hazine kaybı matematiksel olarak 0,000 TL'dir.
4. **Bölme arbitrajı cezalandırıcıdır:** Geliri paravan kimliklere bölmek, her kimlik için asgari ücret üstü kazanca bağlı 4/b prim yükümlülüğü doğurduğundan sahtekâra net kayıp yaşatmaktadır.

IV. EK A: RİSK VE ÇARE CETVELİ

Bu ek, Meclis'e sunulacak metnin hangi riske hangi hükümle cevap verdiğini ve hangi riskin kaldığını gösterir.

A.1 Gençler İçin

#	Risk	Çare	Hüküm	Kalan risk
G1	Mal al-sat yapmak isteyen genç kapsam dışı	Dar mikro e-ticaret istisnası	M.1 (g), (ğ)	Satın alıp satma kapsam dışıdır.
G2	Evde atölye ve ruhsat sorunu	Gürültü ve atık esaslı muafiyet; metrekare ölçütü yok	M.2 (d), VUK Ek 19 (d)	Şikâyet denetiminin ölçüsüz çalışması.
G3	Banka keyfî bloke ve kapatma	Gerekçesiz kapatma yasağı, MASAK hariç bloke yasağı	M.6	MASAK ve risk iktisadı kısmen saklı.
G4	Vadeli alıcı nakit akışı	Vadeli tevkifat senedi; avans zorunluluğu yok	M.1 (b)	Teminatın GİB'de işletilmesi.
G5	Finansmana erişim	KGF kefaletli faizsiz finansman	M.8	Hazine ve KGF maliyeti hesaplanmadı.
G6	Platform komisyonu	Binde iki tavan	M.7	Kaynak ve ekonomik etki yoklanmadı.
G7	Yüksek prim yükü	SMMM ve kira yükü kaldırıldı; BES ve kısmî prim günü	M.5, M.9	Prim günü finansmanı belirsiz.
G8	Burs, yurt, yetim aylığı kaybı	Evrensel statü kalkanı	M.5	Başka mevzuatta yeni kesme nedenleri ihtimali.

A.2 Devlet İçin

#	Risk	Çare	Hüküm	Kalan risk
D1	Kimlik kiralama ve para aklama	15 günlük inceleme askısı ve gelir kaynağı beyanı; belge yoksa şüpheli işlem bildirimi	M.1 (j)	Eşik altında çok sayıda düşük tutarlı hesap.
D2	Sahte gider faturası	Bordro kalkanı, geri akış karinesi, başabaş hesabı (komisyon 11,5 TL altındaysa kârlı)	M.1 (f), (r); III.B	Komisyon ölçülmedi.
D3	Gelir bölme	İkinci derece hısım toplulaştırması	M.1 (i)	Hısım olmayan paravan kişiler.
D4	Sahte hizmet ihracı	Döviz, dekont ve sözleşme PDF'si	M.1 (ç)	Hizmetin gerçek ifası denetlenemez.
D5	Algoritma hatası	İnsan gözden geçirmesi, otuz gün itiraz, hakem heyeti	M.10	Heyetin bağımsızlığı.

D6	Veri sızıntısı	Takma adlaştırma, yerli veri merkezi	M.11	Siber saldırı sıfırlanamaz.
D7	Sosyal güvenlik çöküşü	BES katkısı ve kısmî prim günü	M.9	Mali etki hesaplanmadı.
D8	Halen kayıtlı olanın sabit primden kurtulmak için girmesi (yutulma)	Eşit giriş; sabit prim yerine gelire bağlı prim (geçim haddi altında sıfır, altı asgari ücrette tam); oran %13,5 ile %27 arasında ayarlanabilir	M.1 (e), (p), M.5 (o)	s ve yeni primin tahsil oranı ölçülmedi; Kötümser −2,05.
D9	Maaşlı çalışanın ücret dışı gelirini rejime alarak vergi yükünü azaltması	Mikro muamelesi yalnız tescille başlar, tescil yoksa genel hükümler uygulanır; kazanç ücretle birleştirilmez ve maaşlıların payı modele girmiştir	M.1 giriş fıkrası, (m)	Maaşlı payı (u) ölçülmedi; Orta'da ≈1,24 milyar TL bedel.

A.3 Diğer Taraflar İçin

#	Risk	Kimi etkiler	Çare	Hüküm
A1	Platform stopajı ile çakışma, mükerrer kesinti	Genç, platform	Mükerrer tevkifat yasağı	M.1 (l)
A2	Alıcı tevkifatı yanlış uygularsa giderin reddi	Kurumsal alıcı	Tevkifat ve kesinti belgesi zorunluluğu	M.1 (b)
A3	Yüksek banka komisyonu	Genç, küçük satıcı	Binde iki tavan ve TCMB yetkisi (6493 m.12/4)	M.7
A4	Engelli veya yaşlı mükellef dijital itirazda yardım isteyemez	Savunmasız gruplar	PTT, muhtarlık ve memur yolu	M.10
A5	Yabancı uyruklu veya ikamet izinli gençler (kapsam dışı)	Göçmen gençler	Kimlik ve vergi numarası koşulları	5510 m.60/1-(d): oturma izni olan yabancılar mütekabiliyet şartıyla genel sağlık sigortası kapsamındadır; Madde 1 giriş fıkrası: istisna yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere tanınmıştır; bu kişiler genel hükümlere tabidir
A6	Ev içi bakım yükü ile üretimin görünmezliği	Kadınlar	Gürültü esaslı muafiyet cinsiyet gözetmez	İzlenecek
A7	Dernek ve kooperatif kurma hakkı	Mikro üretici	Ihtiyarî üyelik hakkı	M.5
A8	Geçmişe dönük af	Dürüst mükellef	Af maddesi teklifte yoktur; geçmiş için VUK m.370-371 (izaha davet, pişmanlık) genel hükümleri işler	—
A9	Enflasyonda tavanın erimesi	Mikro üretici	En yüksek brüt asgari ücret esası	M.1 (h)

A.4 Başlıca Kalan Riskler

#	Risk	Durum
K1	Gürültüsüz ama alet, malzeme ve stok depolayan üretim fiziki alan ihtiyacı doğurur.	Madde 2 (d): çevresel etki ve yangın/patlama riski yoksa konutta depolama konutu iş yeri yapmaz; apartman yönetim planı ve metrekare ihtiyacı kanunla aşılamaz. Büyük hacim mikro rejimin dışındadır.
K2	Alıcı KDV indirimi yapamıyorsa yüksek KDV'li hizmetin düşük oranlı sınıfta faturalanması.	Madde 3 mahiyet beyanını zorunlu kılar; KDV oranının doğru uygulandığını ayrıca denetlemez.
K3	Tek taraflı tevkifatın çifte vergilendirme anlaşmaları ve uluslararası vergi düzenlemeleri bakımından etkisi.	Hukuki inceleme yapılmamıştır.
K4	Akraba olmayan kişilerle yürütülen organize şebeke (aynı alıcıya çok sayıda fatura).	Madde 1 (n) yalnız işaretleme yapar; VUK m.359 ve genel denetim saklıdır. Risk ortadan kalkmış değildir.
K5	Tek ayda tavanı doldurup çıkma: yüksek gelirli bir profesyonelin tek faturayla tavanı kesip mükellefiyeti kapatması.	Düz oran nedeniyle oran arbitrajı yoktur; yüksek hasılatta etkin oran %13,5'tir, genel hükümlerde marjinal oran daha yüksek olabilir (arbitraj tavan altında kalır); (h) karantina; ilk yıl %60 muafiyeti (f) kalır; kalan açık: sosyal güvenlik primi tasarrufu.
K6	Teçhizat KDV'sinin tevkifattan mahsubunda (Madde 3) sahte donanım faturası ve Hazine gelir kaybı.	Yalnız e-fatura ve e-arşiv faturası kabul edilir, tevkifatı aşan kısım nakden iade edilmez; mali etki ölçülmemiştir.
K7	Algoritmik denetimde yanlış pozitif ve yanlış negatif oranı.	Madde 10: algoritma yalnız işaretler, yanlış pozitif oranı yıllık ilan edilir; oran ölçülmemiştir.
K8	Müşterek fatura (Madde 1 (o)) ile 213 sayılı Kanunun fatura düzenine uyum ve payların gelir bölme amacıyla kullanılması.	Pay başına ayrı tavan ve ayrı yüzde altmış sınırı uygulanır, toplulaştırma saklıdır; faturanın teknik uyumu ve Hazine etkisi ölçülmemiştir.
K9	Kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği beyanının hizmet bedelinin vergi dışı bırakılması için kullanılması (Madde 1 (j)).	Belge şartı ve 5549 sayılı Kanun kapsamındaki bildirim saklıdır; ilgili sözleşme türünün hukuki nitelendirmesi ve sermaye piyasası mevzuatıyla ilişkisi yoklanmamıştır.
K10	Yabancı uyruklu kişilerin (özellikle öğrencilerin) bu istisnanın dışında kalması ve genel hükümlere tabi olması.	Madde 1 giriş fıkrası istisnayı yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere hasreder; yabancı uyruklular için ayrı bir düzenleme gerekir.
K11	Referans kodu belirtilmeyen girişlerde mükellefin bildirimi görmemesi hâlinde kırk sekiz saat sonunda giriş hizmet bedeli sayılıp tevkifat kesilir.	Fazla kesinti (k) bendi uyarınca ertesi ay iade edilir; bildirimin ulaşması için portal, UETS ve kayıtlı iletişim araçları kullanılır; bildirim başarısızlık oranı ölçülmemiştir.
K12	Platformdan satan mükellefte 94/19 %1 kesintisi ile bu maddenin %13,5'i arasındaki farktan doğan arbitraj (Madde 1 (l)).	Belgeli mükellefte 94/19 kesilmez, belgesizde mahsup edilir; platformların belge ibraz kanalını kurması ve Hazine etkisi ölçülmemiştir.
K13	PTT'nin UETS tahsis yükü (Madde 2 (a)).	PTT maliyeti ve kapasitesi ölçülmemiştir; PTT görüşü alınmamıştır.
K14	Yutulma: halen kayıtlı mükelleflerin bu rejime geçerek vergi ve sabit prim	Eşit giriş ve gelire bağlı prim; III.E: Kötümser −2,05, Orta +1,64, İyimser +26,56; oran sınırı %27; halen kayıtlıların

	ödemesini azaltması (Madde 1 (p)).	hepsi geçse üç senaryo da olumsuz. s, yeni primin tahsil oranı, sigortalılığı sona erdirme yolları ve SGK uyarlama maliyeti ölçülmemiştir.
K15	Geri akış karinesinin (Madde 1 (r)) yanlış pozitifi ve üçüncü kişi hesabı üzerinden dolaylı geri dönüş.	Karine aksi ispat edilebilir; gerçek iade, iptal ve fesih hariç; oranlar (%50, 90 gün) ölçülmemiştir.
K16	Kimlik veya hesap kiralamanın tespiti (Madde 1 (s)).	Tescil iptali ve üç yıl yasak caydırıcıdır; fiilî tespit için banka ve portal verisi gerekir, ölçülmemiştir.

V. EK B: HESAPLANMAMIŞ MALİ ETKİ

Kalem	Açık
Madde 9 BES katkısı (Devlet katkısı güncel yüzde 20)	Tahmini aktüeryal yük yok.
Madde 9 kısmî prim günü (90 gün)	Finansman kaynağı belirlenmedi.
Madde 8 KGF garantisi	Hazine yükü hesaplanmadı.
Halen kayıtlı olanların rejime geçme payı (s); maaşlı çalışanların payı (u); eski 4/b prim tahsil oranı (π); gelire bağlı primin tahsil oranı	Ölçülmedi; modelde varsayım.
Madde 3 teçhizat KDV mahsubu	Hazine gelir kaybı ölçülmedi; alet alımı hacmi için veri yok.
Madde 7 komisyon tavanı	Ödeme kuruluşları için ekonomik etki ölçülmedi.

VI. KAYNAKLAR

- Delil Eki (DELIL_EKI): dayanak kanun hükümlerinin aynen metinleri ve adresleri.
- Görsel Ek (GORSELLER/GORSEL_EK.pdf): uygulama ekranı taslakları, şemalar ve grafikler; TEHLIKE_DEFTERI: kalan riskler.
- Tebliğ taslağı (TEBLIG_TASLAGI) ve Komisyon Paketi (KOMISYON_PAKETI): uygulama usulü, karşılaştırma cetveli ve soru-cevap rehberi.
- Güncel kanun metinleri: mevzuat.gov.tr (Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi); atıf yapılan 193, 213, 488, 3568, 3572, 4632, 5411, 5510, 5549, 5846, 6098, 6493, 6698 sayılı Kanunların metni buradan okunmuştur; 3065 ve 4721 (m.737) atıfları ikincil kaynağa dayanır.
- GVK 94/19 tevkifat oranı: 21/12/2024 tarihli ve 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (22/12/2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete); uygulama usulü Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 330).
- Kayıt dışı istihdam: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması (aktaran TEPAV); genç işsizliği: TÜİK verisine dayanan DİSK-AR bülteni. Her ikisi ikincil aktarımdır.
- Veri talebi yapılacak kurumlar: Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜİK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TCMB.